المحاضرة الثامنة: اثر التطور الالكتروني على قواعد الوظيفة العامة

مقدمة :

كان من جراء التطور الهائل في المجال الالكتروني وظهور أجهزة الحاسوب وشبكات الانترنت إحداث تغيرات جوهرية في النظام الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للدولة التي بدأت تعتمد على وسائل التقدم الحديث في أدائها لواجباتها العامة مما حدى بها للخروج من نطاق أساليبها التقليدية في أدائها لمهامها العامة إلى نطاق يتسم بطابع العصر الحديث ولغة التكنولوجيا وإستخدام الحاسوب وربطه بشبكات داخلية وخارجية متصلة مع بعضها البعض، بأن أضحت الدولة تمارس وظائفها ومهامها العامة من خلال الأستعانة بوسائل الحاسوب وشبكات الاتصال ووسائلها الحديثة التي بمقتضاها تؤدي الدولة وظائفها وخدماتها العامة متجاوزة الأساليب والوسائل التقليدية (الروتينية) في العمل الوظيفي (النمطي) مما أنعكس هذا التطور على النظام الوظيفي للدولة وبدأت قواعد الأخير متأثرة إلى حدٍ بعيد بوسائل التقدم الالكتروني والتطور الحاصل في مجال إستخدام الحاسوب وشبكة الانترنت.

المحور الاول: التعريف بالتطور الالكتروني في مجال الوظيفة العامة

أولا: معنى التطور الالكتروني

أضفى التقدم العلمي المستمر والسريع في شتى المجالات إلى إستفادة الدولة من تقنية المعلومات ووسائل الاتصال الحديثة في أدائها لأعمالها المختلفة باسلوب حديث نُعت بالادارة الالكترونية التي تستخدمها الدولة ممثلة بدوائرها ووزاراتها المختلفة من أجل تقديم الخدمات العامة للمواطنين، أو الاتصال وتبادل المعلومات والمراسلات مع بعضها البعض، أو تنظيم البريد والمراسلات بين دوائرها المختلفة وداخل المؤسسة الواحدة، بما يتجاوز به الاداء التقليدي للاعمال الوظيفية.

ويُعد التنظيم والتطوير من السمات الملازمة للعمل الاداري الذي يأبى الجمود والتحجُر في قالب محدد في الظروف المتغيرة التي يشهدها علم الادارة بشكل خاص والعالم بشكل عام، مما يدعو الادارة إلى تطوير وسائلها واساليبها المستخدمة في العمل لتواكب الظروف البيئية للمتغيرات والاستمرار في تحقيق الأهداف، ولقد لعب التطور الالكتروني دوراً مهماً في مجال العمل الاداري – شأنه في ذلك شأن المجالات الاخرى–

باختصاره المسافات وفسح الآفاق أمام المعارف والمعلومات على أساس من الدقة والسرعة البالغتين في إنجاز المهام وتخفيف العبء عن الادارة وتسهيل الرقابة وتقليص اجراءات العمل، بأن أضحى أكثر دقة واوفر كمية ونوعية للمستفيدين والعاملين خدمة للمصلحة العامة.

وتُعد وسائل التقنية الحديثة أحد الادوات المهمة التي أثرت في العمل الوظيفي بشكل متسارع بمفاصله كافة سواء كمؤسسات، أو موظفين، أو أساليب عمل، وتعرف التقنية بأنها" تختصص بالأجهزة والمعدات وما تنتجه من مواد إضافة إلى براءات الاختراع والامتياز والتراخيص التجارية والتعليمات الفنية مصحوبة بالجانب الاداري التنظيمي المتعلق بكيفية الادارة والتنظيم" وقد عرفت المجتمعات وسائل عدة للتقنيات حسب التطور الذي شهدته عبر العصور المختلفة حتى إستقرت على ما هي عليه بظهور الحاسوب وشبكات الاتصال التي لازالت من جانب آخر في تطور وتقدم مستمرين، حيث شهدت وسائل مختلفة للتطور الالكتروني من خلال أجهزة الحاسوب بأنواعه كافة وشبكات المعلومات والاتصالات والفاكسميل والهاتف والبريد الالكتروني ووسائط تخزين المعلومات.

ثانيا: أثر التطور الالكتروني في واجبات الدولة ووظائفها

معنى الحكومة الالكترونية:

لقد أدت الاتجاهات الحديثة في توسع دور الدولة في مختلف مجالات الحياة العامة لتحقيق مفهوم دولة الرفاه (welfare stste) إلى امتداد نشاطها في مجالات عدة، من أجل توفير الخدمات الاساس للمواطنين والنهوض بالاعباء العامة الملقاة على عاتقها، وإذا كانت تلك المهام والواجبات لا يكتب لها النهوض إلا من خلال الادارة القوية لأمور المجتمع المعتمدة على وسائل فاعلة، حتى وجدت الدولة ضالتها في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي أصبحت تلعب دوراً مهماً في ادارة مرافق ومهام الدولة كافة، حتى وصف هذا العصر بالعصر الرقمي (digital age) الذي يُعد معيار التقدم والتطور لأي دولة من الدول المعاصرة.

وفي ظل هذه الثورة المعلوماتية والتطور السريع والمتلاحق في تقنية المعلومات والاتصالات القائمة على إستخدام الحاسوب وشبكات الاتصال الحديثة كان لابد على الدولة أن تعمد إلى تطوير مؤسساتها بما يتواءم مع ذلك التقدم التقني، مما حدى بالعديد من الدول إلى ربط مؤسساتها مع بعضها البعض من خلال شبكات

الاتصال، مما كان باعثاً لظهور مصطلحات جديدة كالادارة الالكترونية والحكومة الالكترونية والتجارة الالكترونية وغيرها، وأخذت العديد من انشطة الدولة تأخذ طابعاً حديثاً قوامه الإستفادة من وسائل الاتصال والحاسوب في مجال العمل الاداري، بغية انجاز الاعمال بكفاءة وسرعة والتقليل من الاجراءات التقليدية في العمل الوظيفي.

وقد قيلت العديد من التعريفات للحكومة الالكترونية منها:" شكل من أشكال المعاملات التي يمكن أن تقدم الكترونياً بين جهتين حكوميتين أو أكثر، أو بين المواطنين وأي جهة حكومية أخرى"، أو إنها " التعاملات التي يجريها المواطن مع الأجهزة الحكومية من خلال وسائل المعلومات والاتصالات حيث تسمح تلك التقنيات الحديثة للمواطنين والجهات الحكومية بتبادل المعلومات وإنجاز الأعمال بصورة متكاملة من خلالها"، كما ذهب البعض إلى تعريف الحكومة الالكترونية بأنها " الإنتقال من العمل الاداري التقليدي إلى تطبيق تقنيات المعلومات والاتصالات في البناء التنظيمي وإستخدام التقنية الحديثة باشكالها المختلفة منها شبكات الحاسوب لربط الوحدات التنظيمية مع بعضها في المنظمة والجهاز المركزي مع فروعه لتسهيل الحصول على البيانات والمعلومات لاتخاذ القرار وتقديم الخدمات للمستفيدين بكفاءة وفاعلية وبأقل تكلفة وباسرع وقت ممكن أن هذا يعني تحول العمل الاداري إلى الكتروني"، أو تعرف بأنها "وسيلة لتحسين الأداء الحكومي كي يصبح فعالاً وذي كفاءة كما أنها تيسر الحصول على الخدمات الحكومية وتتيح لأعداد كبيرة من المواطنين الحصول على المعلومات مما يجعل الحكومة أكثر مصداقية، وقد تتضمن أعمال تقديم الخدمات عن طريق شبكة الانترنت والهاتف ومركز المجتمع المختلفة (كمقاهي الانترنت سواء خدمة ذاتية أو مساعدة الاخرين) واجهزة لاسلكية أو اية نظم أخرى للاتصالات".

وتأسيساً على ما تقدم يمكن القول بأن الحكومة الإلكترونية تعني: إنجاز الدوائر الحكومية لأعمالها ومهامها سواء بين الجهات الحكومية أو بينها وبين المتعاملين معها بطريقة معلوماتية تعتمد على إستخدام الحاسوب في الوصول إلى معلومات محددة يتطلبها الإجراء الرسمي المطلوب اتخاذه وفق ضمانات أمنية معينة تحمي المستفيد والجهة صاحبة الخدمة.

أغراض الحكومة الالكترونية:

تقوم فلسفة الحكومة الالكترونية على أساس انجاز أعمال الدولة المختلفة والمتمثلة بتقديم الخدمات العامة بسرعة ودقة وكفاءة عالية من خلال إستخدام الحاسوب وشبكة الانترنت، وبصفة عامة يمكن القول إن الغرض من تطبيق نظام الحكومة الالكترونية يتمثل بالآتي:

١. تفعيل الأداء الحكومي وجعل الإجراءات الحكومية مباشرة من خلال الأنترنت.
٢. تسهيل تطبيق نظام الإدارة الالكترونية والدفع الإلكتروني وتطوير البنى التحتية العاملة في حقل التقنية والتشفير وبقية الاحتياجات التقنية اللازمة لبيئة الاتصالات والمعلومات.
٣. تقديم الخدمات العامة (المادية والمعنوية) مباشرة إلى المواطنين من خلال شبكة الانترنت.

وعلى ذلك فأن الغرض الرئيس للحكومة الالكترونية قيام الدولة بإستخدام الحاسوب وشبكة الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة كافة في القيام بواجباتها العامة وتقديم الخدمات العامة التي تضطلع بها إلى المواطنين من خلال الوسيط الآلي أو الالكتروني على نحو يضمن أداءها لأعمالها بسرعة ودقة وكفاءة وفاعلية، وبذلك فأن فكرة الحكومة الالكترونية لا تعنى استخدام الحاسوب في مجال عمل الدولة، كاستخدام الحاسوب في إدخال المعلومات والبرامج وتنظيم المعلومات وإستخراجها بشكل منظم فذلك هو إستخدام التطورات الالكترونية في مجال العمل الوظيفي وهو ما يُسمى (بإلكترونية الحكومة) ، هذا وتقوم الحكومة الالكترونية على ركيزتين أساسيتين هما:

أ. إنشاء مواقع حكومية على شبكة الانترنت تمثل وزارات الدولة ودوائرها العامة وتبرز أنشطتها العامة كافة والخدمات التي يمكن أن تؤديها إلى المواطنين والجوانب المعلوماتية والتبادلية والخدمية التي تقدمها للمواطنين مثل الإجابة عن إستفسارات وتساؤلات المواطنين، أو تقديم بعض الخدمات المتعلقة بالتعليم والصحة ومنح إجازات السوق والجوازات ودفع الغرامات والضرائب وغيرها، إذ بإمكان المواطن وهو في منزله الدخول إلى شبكة الانترنت والاتصال بالموقع الحكومي والحصول على الخدمة التي تقدمها دوائر الدولة المختصة، وهذا الجانب يسمى (بالجانب الخدمي) ويتمثل بقيام الحكومة بتقديم الخدمات العامة حسب نوع النشاط الذي تزاوله مباشرة إلى المستفيدين .

ب. جعل المواقع الآنفة تعمل بشكل مستمر ومفتوح بما يؤمن القدرة على تلبية إحتياجات المواطنين الخدمية والاستعلامية، من خلال أداء الدولة لخدماتها العامة في إنجاز المعاملات بين دوائر الدولة ووزاراتها المختلفة وإيجاد سبل للتنسيق وتفعيل العمل والتواصل وتبادل المعلومات والبيانات والخطط، من خلال إيجاد شبكات خاصة تربط المواقع الحكومية مع بعضها البعض ومتصلة، أو غير متصلة

بالانترنت، كالانترانت والتلنت، وهو ما يغطي (الجانب المعلوماتي) ويتمثل بقيام الدولة بتغطية كافة الاستفسارات التي يطرحها المواطنين، أو المؤسسات الحكومية الأخرى والتزود بالمعلومات والبيانات.

تطبيقات الأنظمة الالكترونية المستخدمة في الوظيفة العامة:

ثمة مجموعة من مجالات إستخدام البرامج والمعلومات في مجال الوظيفة العامة سواء في الجوانب المالية، أو الادارية سيما مع إتساع إستخدام الأنظمة الالكترونية في مجال الوظيفة العامة يسهم في إيجاد شبكة معلومات تخص الجوانب المالية والإدارية كافة لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة مما يُمكن من ربطها بشكل موحد ومنسق ويحقق النواة الأولى (لنظام الحكومة الالكترونية) كما يُسهم في ربط الأنظمة المالية والادارية معاً لاسيما في الجوانب الادارية التي تؤثر بشكل مؤكد في الجوانب المالية للموظف، الغيابات، أو الاجازات، أو التعيين...الخ، ومن جانب آخر يمكن توفير قاعدة معلومات تغطي مختلف الجوانب في دوائر الدولة، ويمكن بيانها على النحو الآتي: -

١. **الأنظمة المالية:** وهي مجموعة من الأنظمة تتعلق بخزن المعلومات والبيانات المتعلقة بالجوانب المالية للموظفين في دوائرالدولة، وفي كافة جوانبها المالية ومن أبرز الأنظمة المذكورة:

أ. نظام الرواتب: اذ يتضمن المعلومات والبيانات المتعلقة بالموظفين وطريقة إحتسابها واصدار التقارير المفصلة بشأنها.

ب. نظام المكافات: ويتضمن المعلومات والبيانات الخاصة بالمكافات الممنوحة لموظفي الدائرة وإستخراج التقارير الدورية وبشكل مستمر ودوري ضمن السقف المالي المحدد لها والمبالغ المخصصة لها، ويعمل النظام المذكور على الحاسبات الشخصية مع نظام(ibm) ونظام تشغيل(ms-dos) وبرمجة(forpro 2.6).

ج. نظام المخصصات: حيث يسهم النظام المذكور في دقة إحتساب المخصصات المقررة للموظفين حسب الدرجة الوظيفية لكل فئة من فئات الموظفين، ويعمل النظام المذكور مع نظام تشغيل(ms-dos).

د. نظام الاجازات والغيابات: اذ يتضمن المعلومات الخاصة باجازات الموظفين بكافة انواعها ويعمل بأنظمة مبسطة كسالفه.

هـ. نظام المخازن: ويسهم في تنظيم المخازن والرقابة عليها وأحكام السيطرة المخزنية عليها، ومتابعة حركتها واستلامها من الجهات المعنية، وضمان إنجاز الأعمال خلال المدد المحددة لها.

و. نظام كشف البنك وكشف الصندوق: ويهدف الى تقليل الجهد و إختصار الوقت الذي يتطلبه عمل الجهات المالية في مطابقة كشف البنك مع مستندات في النظام المحاسبي الموحد، ويعمل مع الأنظمة الآتية: نظام التشغيل(window xp) وتنصيب(crystal report 8) ولغة البرمجة(visual basic 6).

ز. نظام المحاسبي الموحد: يراد بالنظام المحاسبي الموحد مجموعة الاجراءات التي يتم بموجبها تجميع المعلومات والبيانات المطلوبة للتخطيط والتنفيذ والرقابة ويتضمن مسك السجلات وفقاً للاجراءات المحاسبية المقررة، ويسهم النظام المذكور في إجراء المطابقات الدورية في الحسابات لاستخراج الميزانية السنوية، ويعمل النظام المذكور وفقاً للأنظة التشغيلية السالفة.

ح. نظام الكُلف: وبمقتضاه يتم حساب الكلفة الكلية لتشغيل المراكز الانتاجية حيث يتم تحميلها من نوعيها المباشرة وغير المباشرة، ويعمل النظام المذكور مع (window xp) ولغة البرمجة(visual basic 6).

ط. نظام المشتريات: حيث يتضمن إدخال المعلومات والبيانات المتعلقة بطلبات الشراء وتحديد أنواعها والاجراءات المتخذة بصددها من اللجان المختصة ومراحل تنفيذها، ويعمل بنظام تشغيل(ms-dos) ولغة برمجة(foxpro).

كما يمكن للإدارة استخدام التطبيقات الالكترونية السداد الالكتروني للاموال المستخدمة في الدولة ودفع رواتب الموظفين من خلالها كما هو الحال في استخدام التحويل الالكتروني للاموال والصراف الالي، والبطاقات الذكية(SMART CARDS)على اختلاف انواعها وطبيعتها على النحو المستخدم لدى وزارة المالية في دولة الإماراتية العربية المتحدة التي اصدرت في ٢٠٠٢/٣/١٨ ما يسمى بالدرهم الإلكتروني الإماراتي.

٢. **الأنظمة الادارية:** وهي الأنظمة المتعلقة بالجوانب الادارية للموظفين وسير العمل الوظيفي، ومن أبرز الانظمة المذكورة:

أ. نظام الأرشفة والحفظ: اذ يتضمن خزن المعلومات المتعلقة بالأضابير الشخصية للموظفين، وكافة الاجراءات والقرارات التي تطرأ في الحياة الوظيفية للموظف، فضلاً عن مستمسكاته الشخصية.

ب. نظام الافراد والملاك: اذ يتضمن معلومات تفصيلية عن المعينين على الملاك الدائم، أو المؤقت والعقود وتأريخه وكذلك المعلومات الشخصية والوظيفية كافة الخاصة بهم.

ج. نظام العقارات والاملاك: ويتضمن المعلومات الخاصة بالعقارات والأراضي التي تملكها الدوائر الحكومية وتحديد العقارات المخصصة لمنتسبيها ونوع الإنتفاع ومدته، وكذلك حالات توزيع الأراضي على المنتسبين.

د. نظام ادارة المكتب: ويتضمن المعلومات العامة عن الكتب الواردة والصادرة من مكتب الرئيس الاداري بما يضمن السيطرة عليها ومتابعة مراحلها وتحديد المنجز وغير المنجز لضمان إنجازها بعيداً عن الروتين والتعقيد، وكذلك يتضمن تحديد المواعيد وجدول المقابلات بشكل منتظم .

هـ. نظام بنك المعلومات: حيث يتضمن معلومات احصائية عن كافة الموظفين، ويتم من خلال مرحلتين، الأولى خزن المعلومات عن كل موظف جديد واعطاءه رقم مدني، والثانية تحديث المعلومات التي تصاحب الموظف بشكل دوري خلال حياته الوظيفية بشكل مستمر.

٣. **انظمة الاجتماعات والمراقبة الأمنية:** وتتمثل بمجموعة من البرامج والأجهزة الالكترونية التي تستخدمها الادارة في عقد اجتماعاتها المختلفة لمناقشة مختلف الموضوعات من خلال الاتصالات والفديو والذي يسمى (بالفديو كونفرنس) ، وكذلك من خلال نصب الكامرات لمراقبة افعال الموظفين وتصرفاتهم سيما تلك التي تسيئ إلى الوظيفة العامة والنظام الامني للإدارة.

هذا ونظراً لأهمية الجوانب الألكترونية في مختلف الجوانب – ومنها الإدارية للإدارة الالكترونية– فقد أتجهت الأمم المتحدة/ لجنة القانون التجاري الدولي (الأونيسترال) لوضع قانون نموذجي للتجارة الالكترونية حتى أصدرته الجمعية قرار باعتماد القانون النموذجي المتعلق بالتجارة الإليكترونية عام ١٩٩٦ ، وأهتم المجلس الأوربي بإصدار التوجيه رقم ٣١ لسنة ٢٠٠٠ والصادر في ٨ /٨/ ٢٠٠٠ بشأن التجارة الإليكترونية، وعلى هذا المنوال اصدرت العديد من الدول تشريعات محلية لمعالجة التجارة الالكترونية والتوقيع الاكتروني والمعاملات الالكترونية منها على سبيل المثال في فرنسا صدر قانون خاص في ٩ أب ٢٠٠٠ في شأن المبادلات والتجارة الإليكترونية، كذلك فقد صدر القانون الفرنسي المتعلق بتكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإليكتروني وورد النص فيه على بعض التعديلات فيما يتعلق بقانون الإثبات ، وقانون المبادلات والتجارة الإليكترونية التونسي رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٠، قانون المعاملات والتجارة الإليكترونية الامارة دبي رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢ ، وقانون المعاملات والتجارة الالكترونية رقم ٢ لسنة ٢٠٠٢، وقانون المعاملات الإليكترونية الأردني رقم ٨٥ لسنة ٢٠٠١.

المحور الثاني: الأبعاد التقنية والقانونية والإدارية للنظام الوظيفي الالكتروني

أولا: الأبعاد التقنية للنظام الوظيفي الالكتروني

تتمثل الجوانب التقنية للنظام الوظيفي الالكتروني بالحاسوب وشبكة الاتصال وهو ما سيُبحث تباعاً:-

أجهزة الحاسوب:

١. **ماهية أجهزة الحاسوب:** تشتق كلمة الحاسوب (computer) من فعل (compute) الذي يعنى يحسب، لذا يُطلق على الكومبيوتر في اللغة العربية أسم الحاسب الآلي، أو الحاسوب، والذي شهد تطوراً كبيراً خلال الفترات السابقة[١]، وهو عبارة عن جهاز أو آلة مركبة تتكون من مجموعة من الأجهزة الالكترونية التي تتضافر أعمالها في حل مشكلة معينة أو معالجة بيانات مطلوبة وفق برنامج معين، ويراد بالبرامج " مجموعة من إرشادات وأوامر محددة تعطي الحاسوب ليقوم بعمليات المعالجة المدخلة فيه ثم الحصول على النتائج المطلوبة"، كما يُعرف الحاسوب بأنه" آلة الكترونية يمكن برمجتها لكي تقوم بمعالجة البيانات وتخزينها واسترجاعها واجراء العمليات الحسابية والمنطقية عليها"، ويُعرف البعض الحاسوب تعريفاً فنياً بأنه" جهاز الكتروني يتكون من عدد من الوحدات المرتبطة به تستقبل هذه الوحدات البيانات(data) من خلال وحدات الإدخال(input units) ليتم حفظها في الذاكرة المؤقتة (RAM) ومن ثم إجراء مجموعة من العمليات الحسابية والمنطقية عليها ومعالجتها(processing) من خلال وحدات المعالجة المركزية(CPU) وبالتالي تخزينها بشكل دائم من خلال وحدات التخزين(STORAGE UNITS) ثم تخرج البيانات المعالجة (المعلومات) (information) من خلال وحدات الإخراج (output units).

٢. **أهمية أجهزة الحاسوب:** يُعد الحاسوب من الركائز الأساس في النظام الوظيفي الالكتروني، لما يمثله من أداة رئيسة في أداء الإدارة لمهامها وواجباتها سواء تعلق الأمر ببرنامج النظام أو في تطبيقاته، والحاسوب هو آلة الكترونية تعمل بصورة متكاملة مع بعضها البعض بهدف تشغيل مجموعة من الأجزاء المتداخلة طبقا لبرنامج تم وضعه مسبقا للحصول على نتائج معينة، وبغض النظر عن التعريفات التي قيلت بصدد

---

[١] ظهر الحاسوب عام ١٦٤٢ على يد العالم الفرنسي باسكال (pascal) – لذا سميت لغة البرمجة الاولى بلغة باسكال – وهي آلة ميكانيكية تستطيع إجراء عمليات حسابية بسيطة في الجمع والطرح واتم هذه الجهود ليبيز(lepeuz) بعد حوالي ثلاثين عاماً باختراع آلته والتي سميت بآله ليبيز ميكانيكية العمل تجري بعض العمليات الحسابية، ومع إطلالة القرن التاسع عشر وتحديدا في عام ١٨٠٤ استطاع العالم الفرنسي جوزيف كاكوارد(G.KAKOORED)اختراع آلة تستخدم في عملها البطاقات المثقبة وقد قام بعده تشارلز بابادج(CHARLIES.L) بتطوير آله تستطيع استقبال الاوامر عن طريق البطاقات المثقبة، وفي منتصف القرن التاسع عشر قام نيومان(NYMAN) بتطوير عمل الحاسب بحيث أصبح يقوم بالتخزين الداخلي للبيانات واستخدام النظام الثنائي بوصفها قاعدة لبناء الحاسوب حيث ان النظام الثنائي في العد يشابه أحد حالتي التيار الكهربائي على أساس من العمليات المنطقية ومنذ ذلك الحين بدأ الظهور الفعلي للحاسوب وبدات أهميته فقد أصبح جزءاً مهما في حياة الانسان ليستمر في التطور ليكون إلى ما اصبح عليه الأمر اليوم، بعد أن شهد عدة اجيال من التطور التقني..

الحاسوب فقد عرفه البعض بأنه عبارة عن(جهاز أو آلة تتولى معالجة المعطيات المخزونة في الذاكرة الرئيسة في صيغة معلومات تحت إشراف برنامج مخزون).

٣. **مكونات الحاسوب:** يتكون الحاسوب من مكونات مادية (hard ware) ومكونات منطقية (soft ware) ويمكن تفصيلها حسب الآتي:

أ. النوع الاول:المكونات المادية للحاسوب: ويمكن تقسيمها على ثلاثة أقسام رئيسة هي:

- وحدة التشغيل: وهي (processing unit) وتعد عقل الحاسوب وتتكون من الذاكرة الرئيسة (main memory)[٢]، ووحدة الحساب والمنطق (arithmetic)[٣]، ووحدة التحكم(control unit)[٤].
- وحدات الإدخال والإخراج: وهي (input-out put unit) وتستخدم في إدخال البيانات والمعلومات إلى وحدة التشغيل المركزية[٥]، أو إخراجها[٦]، أو تخزينها[٧] لإستخدامها بواسطة المستخدم وذلك بتوجيه من وحدة التحكم.

ب. النوع الثاني:المكونات المنطقية للحاسوب: وتُعرف بالبرامج، ويراد بها لغة بأنها(مصطلح يستخدم للدلالة على جميع المكونات غير المادية لجهاز الحاسوب وتمثل برنامج النظام وهي لازمة لتشغيل الحاسوب وتطبيقاته)، ويُعرفها البعض بأنها " تعليمات مكتوبة بلغة ما موجهة إلى الجهاز بطريقة يفهمها الحاسوب لغرض الحصول على نتيجة معينة" أو أنها " الأوامر المرتبة منطقيا والموجهة إلى الحاسوب بعد ترجمتها إلى اللغة الوحيدة التي يفهمها وهي لغة الأرقام الثنائية، والبرامج على نوعين هما:

---

[٢] وتتكون من جزئين ذاكرة للقراءة فقط (read only memory) حيث يتم تخزين البيانات والأوامر بها بصفة دائمة عند تصنيعها وتتكون من دوائر الكترونية مثبتة على الشرائح (chips) ومن خصائصها الاحتفاظ بالبيانات والأوامر المخزونة حتى بعد انقطاع التيار الكهربائي، والذاكرة العشوائية أو المؤقتة (random access memory) وهي تمكن من الوصول إلى أي عنوان فيها دون حاجة إلى المرور على العناوين الأخرى.

[٣] وهي جزء من وحدة المعالجة المركزية متخصص في تأدية العمليات الحسابية ومقارنة الحروف وتتضمن سجل خاص لتخزين نتائج هذه العمليات أثناء معالجة البيانات.

[٤] وهي جزء من وحدة المعالجة المركزية وتقوم بالتنسيق والتحكم في البيانات الداخلة والخارجة من والى الذاكرة الرئيسة للحاسب وبتوجيهها إلى القنوات المتخلفة.

[٥] وتتضمن وحدة الإدخال عدة عناصر منها لوحة المفاتيح وعصا الألعاب والفارة القلم الضوئي والماسح وأجهزة التعرف الضوئي على الحروف وشاشات اللمس وجهاز التعرف على الصوت .

[٦] حيث يتم إخراج المعلومات بعد أن تم إدخالها للحاسب ومعالجتها فيه من خلال عدة عناصر وهي شاشة العرض، الطابعة، الرسم، الميكروفيلم.

[٧] وهي تتضمن شريط مغناطيسي، وهو عبارة عن شريط بلاستيك مغطى بمادة معدنية قابلة للمغنطة ويستخدم الشريط المذكور في تخزين البرامج والمعلومات.

- برامج التطبيقات: وهي البرامج التي تصمم لتنفيذ وظائف محددة إدارية أو عملية، وتتخذ أحد الشكلين، أما برنامج موحد صمم لأداء مهمة معينة كأن تكون في مجال اقتصادي أو فني أو غيرها، أو برنامج خاص، وهو برنامج يوضع بناء على طلب من منشاة معينة ليستجيب لاحتياجاتها الخاصة.
- برامج الأساس: وهذا البرنامج يُعد أكثر عمومية من برامج التطبيقات كونه جوهري في تشغيل الحاسب وتقاس به كفاءة الحاسوب.

شبكة الانترنت:

١. **تعريف شبكة الانترنت:** إن مجرد وجود جهاز الحاسوب ليس بكافٍ لتحقيق نظام وظيفي الكتروني بالمعنى المقصود من المصطلح الآنف، إذ إن الأخير وإن ساعد على سهولة حفظ وخزن وإسترجاع المعلومات والبيانات وعرضها بشكل منظم وإمكانية الإستفادة منها في مجال العمل الوظيفي إلا إنه ليس الهدف الأساس من استخدامه، بل لابد من ربط أجهزة الحاسوب المختلفة مع بعضها البعض من خلال شبكة[٨]، وسواء كانت داخلية محلية، أو عالمية (دولية) على نحو ما هو عليه في شبكة الانترنت، ومصطلح الشبكة هو مصدر لفعل ثلاثي شبك حيث يقال شبك الشيء أي تداخل بعضه بعضا، في حين إن مصطلح الانترنت في أللغة الانكليزية جاء من كلمتين أولها (enter) وهو إختصار لكلمة (international)، والكلمة الثانية هي(net) وهي إختصار الكلمة (net work) وبذلك فان الانترنت هو عبارة عن إرتباط العديد من أجهزة الحاسبات بشبكة موحدة تجمع بينها من خلال عدة مستخدمين عبر العالم، لذا فإن تعبير الانترنت يشير في مضمونه إلى مجموعة من أجهزة الحاسوب الموصلة مع بعضها بعضاً وتستخدم بروتوكولات قياسية لتبادل المعلومات والاتصال كبروتوكول انترنت (ip.interent protocol) وبروتوكول النقل والسيطرة(irc.internet control protocol) وهي تقنية تتيح للشبكات والأنظمة كافة أن تتصل ببعضها البعض ونقل المعلومات من خلاله، علماً بأنه توجد وسائل أخرى تشبه عمل الانترنت كهاتف الانترنت (internet telephone) والمحادثة على الانترنت (internet relay chat).

---

[٨] يراد بالشبكة توصيل مجموعة من الحاسبات معا وبشكل مباشر بواسطة الكترونية سلكية أو لاسلكية بغية تبادل البيانات والمعلومات، وتوجد عدة أنواع من الشبكات منها: الانترانت(intranet) وهي شبكة داخلية للدائرة الحكومية تسمح للموظفين فيها الحصول على البيانات والمعلومات وتبادلها داخل حدودها، وشبكة داخلية للمتعاملين مع الدوائر الحكومية وتسمى الاكسترانر (extraner) وهي شبكة خاصة يسمح لبعض الزائرين بالدخول اليها في أي مكان وأي وقت لتحقيق اهداف الدوائر الحكومية وخدماتها، فضلاً عن الشبكة العالمية وهي الانترنت(internet) التي تعد من أكبر انظمة الاتصال العالمية في تبادل المعلومات والبيانات وابرام العقود والتي تسمي أيضاً بالشبكة العنكبوتية العلمية(world wide web).

٢. تنظيم شبكة الانترنت: ليس ثمة شخص، أو مؤسسة تملك الانترنت إذ إن شبكات الكومبيوتر تعود لحكومات وشركات ومنظمات وأشخاص، فكل أولئك يملكون الانترنت ويكونون أجزاءه ومن ثم لا يوجد من يمارس التنظيم والرقابة، أو الإدارة على الانترنت، مع وجود بعض المؤسسات تتفق على تقنيات موحدة، إلا إن ذلك لا يجعلها سلطة مركزية لإدارتها، وبذلك فشبكة الانترنت تختلف عن صور أخرى من الشبكات مثل شبكة الأنترانت (intranet) والتي تمثل شبكة داخلية تستخدم ذات التقنيات والوسائل التقنية المستخدمة في مجال الانترنت من حيث الاتصال والبرامج والأسلوب إلا إنها مقتصرة على مؤسسة معينة أو بعض مؤسسات ترتبط معها من خلال الشبكة المذكورة بغية نقل الوثائق والمعلومات، وقد تكون منعزلة عن شبكة الانترنت، لأسباب أمنية وتقنية، وإن كانت المؤسسات ترغب بجعلها متصلة بالانترنت مع إستخدام تكنولوجيا (fire wall) التي تعد نظام تصفية وإيقاف لأي دخول غير مسموح به إلى الشبكة الخاصة الانترانت.

ثانيا: الأبعاد القانونية للنظام الوظيفي الالكتروني

يمكن بيان الأبعاد القانونية للنظام الوظيفي الالكتروني من خلال بيان الطبيعة القانونية لمخرجات النظام الوظيفي الالكتروني وذلك ببيان ماهية تلك المخرجات الالكترونية وخصائصها ليتسنى لنا تحديد طبيعتها القانونية وعلى النحو الآتي.

تعريف المعلومات والبرامج الالكترونية:

١. **مفهوم المعلومات:** عرفت بعض التشريعات المقارنة المعلومات، ومن بينها (م/١٠) من القرار الفرنسي الصادر في ١٩٦٧/٩/٢٨ المتعلق بالمعلومات المتميزة وتنظيم عملية نشرها، وكذلك القسم السابع من (م/٣٩) من اتفاقية تربس(trips) المتعلق بحماية المعلومات غير المفصح عنها لسنة ١٩٩٤ حيث نصت على أن (للاشخاص الطبيعيين والاعتباريين حق منع الافصاح عن المعلومات التي تحت رقابتهم بصورة قانونية لاخرين أو حصولهم عليها أو استخدامهم لها دون الحصول على موافقة منهم باسلوب يخالف الممارسات التجارية النزيهة)، كما أشار قانون الاتصالات السمعية والبصرية الفرنسي الصادر في ١٩٨٦/٩/٣٠ في (م/١) منه إلى مصطلح المعلومات عند تعريفه الاتصال عن بعد(tele communication) بانها (كل تعامل وكل ارسال أو إستقبال للمعاملات والاشارات أو الخطوط المكتوبة والصور أو المعلومات أياً كان نوعها)، كما عرفت (م/٢٢) من قانون المعلوماتية الفرنسي الصادر سنه ١٩٨١ المعلومات بأنها(تعد المعلومات عنصراً من عناصر المعرفة يمكن الاحتفاظ بها وتوصيلها إلى الغير عن طريق الاتفاق) ، ومما لاشك فيه إن النظام الوظيفي الذي تضطلع بتسييره الدولة

ممثله بدوائرها ومؤسساتها العامة يمتاز بالسعة والانتشار من حيث مضمونه وحجمه، لذا يتنظم عمل دوائر الدولة التي تستخدم النظام الالكتروني من خلال برامج معدة سلفاً تتضمن مجريات العمل الوظيفي وسياقاته وموضوعه بشكل معلومات مزودة للبرامج التي يتم ادخالها على أجهزة الحاسوب المرتبطة بشبكة خاصة بالدوائر الحكومية، وعلى ذلك فإن برنامج المعلومات يقصد بها (مجموعة فنية تهدف إلى معالجة البيانات للحصول على نتائج فنية محددة) ويتم وضع هذه البرامج على وسيط (اسطوانات)خاص حتى تأخذ شكلاً مادياً يمكن التعامل فيه وادخاله في ذاكرة الحاسوب، كما يمكن ملئ ذاكرة الحاسوب بالبرامج بحيث تعد جزءاً من مكوناته الأساس، وفي كل الأحوال تسعى الدولة للحصول على البرامج من خلال شرائها وفقاً لعقود القانون الخاص، مثل عقد البيع أو المقاولة أو الايجار التي تنصب على تقديم برامج الحاسوب ومعالجة المعلومات الكترونياً، التي تمتاز بخصائص متميزة تختلف عن عقود القانون الخاص ذات المفهوم التقليدي، والبرامج في حقيقتها تعد مالاً معنوياً له خصائصه المتميزة باعتبارها عملاً أدبياً لمنتجه كونه نتاج ثمرة الفكر الذهني مثله في ذلك مثل أي عمل أدبي آخر وقد يعامل معاملة الاختراع (عند توافر شروطه) ومن ثم تكون له قيمة قانونية تستحق الحماية باعتباره من مكونات النظام الوظيفي للدولة[٩].

٢. **شروط المعلومات:** لكي تحقق المعلومات الفائدة المرجوة منها فينبغي أن تتوافر فيها مجموعة من الشروط:

أ. أن تكون شاملة ومفيدة للعمل الاداري ومتعلقة به.

ب. أن تكون مصادر الحصول عليها معتمدة ومؤكدة ومتوافرة وتتميز بالسهولة والسرعة الفائقة.

ج. أن تكون دقيقة ومناسبة وملائمة للغرض الذي تستخدم من أجله.

د. أن تصاغ باسلوب واضح ومحايد ومرن بعيد عن الغموض والتعقيد والتفسير في معانيها لاكثر من قصد.

٣. **أهمية المعلومات:** تؤدي المعلومات دوراً مهماً في عمل المؤسسات العامة لكونها ترفع من كفاءة الاداء على أساس من الدقة والاحاطة بمصادر القرار المزمع اتخاذه لذا فهي تتمتع بالأهمية الآتية:

---

[٩] فعلى سبيل المثال عد المشرع الفرنسي في قانون تنظيم حماية البرامج في ١٩٨٥/٧/٣ و١٩٩٤/٥/١٠ البرامج بأنها عمل ادبي، إلا إن القرار الخاص باثراء اللغة الفرنسية الصادر في ١٩٨١/١٢/١٢ عرف المعلومات بأنها(مجموعة البرامج والاجراءات والقواعد والمستندات المتعلقة بمعالجة البيانات)، كما ذهبت المنظمة العلمية للملكية الذهنية الى وضع مشروع اتفاقية لحماية البرامج تتضمن تعريف البرامج بانها(مجموعة تعليمات يمكن وضعها على وسيط عن طريق تحويلها لارقام بواسطة آلة خاصة من أجل معالجة البيانات)، وورد تعريف البرامج في (م/٢) من قرار وزير الثقافة المصري رقم ٨٢ لسنة ١٩٩٣ بشأن تنفيذ قانون حماية حق المؤلف فيما يتعلق بمصنفات الحاسب الالي بأنه (برامج الحاسب في مجموعة تعليمات معبر عنها باي لغة أو رمز ومتخذ اي شكل من الاشكال يمكن إستخدامها بطريق مباشر أو غير مباشر في حاسب لاداء وظيفة أو الوصول الى نتيجة سواء كانت هذه التعليمات في شكلها الاصلي أو أي شكل آخر تتحول إليه بواسطة الحاسب).

أ. تنمية القدرة على الإستفادة من المعلومات والخبرات التي إكتسبت في الماضي والجهود السابقة والتنسيق مع المؤسسات العامة والخاصة.

ب. تطوير العمل الاداري ورفع مستوى فاعليته وكفاءته في عموم أجهزة الدولة التي تطبقها.

ج. بناء قاعدة للمعلومات والبيانات يمكن الرجوع إليها بشكل منظم للوقوف على القضايا مما يسهم في اتخاذ قرارات سليمة تأتي بعد دراسة وتمحيص والإحاطة بجوانب الامور كافة.

٤. **أدوات تقنية المعلومات:** تتعدد الوسائل التقنية المستخدمة في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة، بيد أنه أهم الادوات التقنية تتمثل بأجهزة الحاسوب[١٠] وشبكة المعلومات[١١] وعلى النحو الذي سلف بيانه.

٥. **أنواع المعلومات المتعلقة بالجانب الوظيفي:**

أ. المعلومات الخاصة بالموظفين: وهذه المعلومات تحصل عليها الادارة من موظفيها بقصد تنظيم الأجراءات القانونية التي تفرضها أنظمة الوظيفة العامة، اذ يترتب عليها تمتع الموظف بحقوقه الوظيفية وتحديد مهام عمله، من ذلك المعلومات الشخصية الخاصة بالموظف كالاسم، والحالة الاجتماعية، الشهادات الحاصل عليها، الخبرات والممارسات والأعمال الوظيفية السابقة، مصادر الدخل ...الخ.

ب. المعلومات الخاصة بالعمل الوظيفي: مثل البيانات والسجلات والوثائق والدراسات والأعمال الادارية والبرمجة والارشفة، حيث يخضع استخدامها للصلاحيات الادارية الممنوحة للموظفين.

ج. المعلومات العامة: وهي المعلومات المتاحة للجميع ويمكن الاطلاع عليها بدون قيد أو شرط، كتقارير الانجاز والخطط العامة للدائرة المعنية والاعمال المنجزة للفترات السابقة.

: خصائص المعلومات والبرامج الالكترونية:

---

[١٠] يمثل الحاسوب قمة الأدوات التقنية في العصر الحديث لما يتسم به من التصميم التقائي على تنفيذ المسائل والعمليات وخزنها ونقلها اعتماداً على مكوناته التقنية، يمتاز بالقدرة العالية على الحفظ والمعالجة والارسال والتبادل للبيانات والمعلومات وإظهار التقارير وتحليل المعلومات بما يمكنه من انجاز الأعمال المختلفة وحسب الايعازات المرسلة إليه.

[١١] وهي عبارة عن الملايين من الحاسبات المرتبطة مع بعضها بعضاً من خلال وسيلة مادية أو غير مادية محلية أو دولية، ومن خلال تفاعل عدد من المكونات والبرامج والعنصر البشري يتم الاتصال وتدفق البيانات والمعلومات بينها، وهي أذن، شبكة محلية داخلية مستقلة، أي بعبارة أخرى هي شبكة خاصة بمؤسسة معينة تربط بين مستخدميها بإستخدام تقنية الانترانيت على أساس البروتوكولات(TCP\IP) المستخدمة في شبكة الانترنت، وهي تشبه شبكة الانترنت ومقاربة لها بيد انها تختلف عنها بأنها خاضعة للرقابة والسيطرة والمراجعة من جهة الادارة التي انشاتها بخلاف شبكة الانترنت التي تكون غير محدودة الاستخدام والرقابة، وتعد شبكة الأنترانيت جوهر الادارة الالكترونية والحكومة الألكترونية لكونها تضفي الفاعلية والسرعة في عمل المؤسسات الحكومية في تبادل المعلومات والبيانات بشكل غير تقليدي.

تتميز المعلومات بالخصائص الآتية:

١. **الطابع غير المادي للمعلومات:** قيل بأن "المخرجات الالكترونية من الأشياء غير المادية (المعنوية) تخضع للتنظيم القانوني للاشياء، ويجب عدم الخلط بين المعلومات في ذاتها والوعاء المادي المتضمنة لها، حيث إن الأخير ما هو إلا شيء مادي وتخضع لنظامه القانوني" فمن المسلم به بأن القانون يضفي الحماية القانونية على الأموال سواء كانت ذات طبيعة مادية أو معنوية، بيد أن الأمر مختلف فيه فيما يخص مخرجات الحاسوب، إذ وفقاً لنص (م/٦١) من القانون المدني العراقي رقم٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل فإن ما يكون محلاً للحقوق المالية، كل شيء لا يخرج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون، والاشياء التي لا تخرج عن التعامل بطبيعتها هي التي تكون محلاً للحيازة والاستئثار، والاشياء التي تخرج عن التعامل بحكم القانون هي التي لا تكون محلاً للحقوق المالية لأنها غير قابلة للحيتزة والاستئثار، وإذا طبقنا ما سلف على مخرجات الحاسوب من وثائق وبرامج ومعلومات نقول بأنه يقتضي توافر شرطان في هذه المخرجات، أولهما قابلية المعلومات للحيازة والاستئثار وثانيها ألا يحظرالقانون التعامل بها.

٢. **القابلية للتداول والنقل:** كونها تمتاز بقابليتها للنقل والتداول بسهولة ويسر وسرعة فائقة عبر وسائل الاتصال الحديثة، داخلياً ودولياً، ما لم تكن طبيعة المعلومات سرية تستوجب المحافظة عليها وعدم افشائها أو نقلها للغير، فبعض المعلومات المستخدمة في النظام الوظيفي تكون متاحة للكافة من خلال الاطلاع على مضمونها أو بعضهم بما يمكنهم من الاستفادة منها في مجال العمل ومن ثم يتوجب الاطلاع عليها وتداولها بين الموظفين بما يمكنهم من انجاز الاعمال المناطة بهم، وتوجد بعض المعلومات لا يستطيع بعض الموظفين الاطلاع عليها بل تقتصر على عدد محدود جداً منهم، أما لطابعها السري، أو كونها ذات قيمة اقتصادية، أو اجتماعية، أو سياسية، أو أمنية لا يجوز الاطلاع عليها إلا بتخويل رسمي من حائزها أو المسؤول عن نقلها مع الرئيس الاداري المختص ووجود مسوغ لذلك يتعلق باعمال وظيفية، وتستخدم المعلومات لغرضين:

أ. لمعالجتها بادخالها في الحاسوب بقصد معرفة معلومات أخرى أو للتمكن من قراءتها، بمعنى إنها وسيلة لضمان الإستفادة من المعلومات الأصلية بالاستعانة بمعلومات المعالجة، لذا يُطلق عليها المعلومات المعالجة.

ب. تحصيل معلومات جديدة من مجموعة من المعلومات، لذا يطلق عليها المعلومات المستحصلة.

٣. **قابلية المعلومات والبرامج للحيازة والاستئثار:** سلم الفقه التقليدي بفكرة مفادها إن الأشياء المادية وحدها يمكن أن تكون محلاً لحق استئثاري، كونها تتمتع بكيان مادي ملموس مما يخول صاحبها مكنة حيازتها والاستئثار بها، وأنكر على الاشياء المعنوية أن تكون محلاً للحق، نظراً للطبيعة الخاصة لها التي تحول بينها وبين إمكانية حيازتها، وإن موقف الفقه التقليدي السالف متأثر باحكام القانون الروماني، الذي لا يعترف لغير الاشياء المادية محلا للحيازة والاستئثار ما لم تثبت على دعامة مادية تمكن من نقلها وحيازتها على إن الاخيرة لا تضفي الطبيعة المادية على المعلومات والبرامج، بينما ذهب الفقه الحديث إلى القول بامكانية خضوع المعلومات للحيازة والاستئثار بشكل مستقل عن الدعامات المادية التي تحتويها، كونها تتمتع بقيمة اقتصادية تجعلها منتجة بغض النظر عن دعامتها المادية، وتستمد وجودها من العلاقة القانونية التي تربط بين خالقها والغير وتتحق حيازتها بشكل حقيقي، أو حكمي، فالاشياء المعنوية لا تتحقق حيازتها على النحو المالوف في الاشياء المادية، وإنما تُحاز بطريقة تختلف عن حيازة الاشياء المادية في صورتها الشائعة، وإنما يصدق عليها وصف الحيازة المعنوية التي تتمثل في صدور المعلومات والبرامج عن منتجها ونسبتها إليه في الوقت ذاته.

٤. **القيمة الاقتصادية للمعلومات والبرامج:** عرفت (م/٦٥) من القانون المدني العراقي رقم ٤٠ لسنة ١٩٥١ المعدل المال بأنه (كل حق له قيمة مادية)، ولكي تعد مستخرجات الحاسوب وفقاً للتعريف السابق مالاً لابد لها من قيمة مادية، على أن الفكرة الآنفة كانت محلاً لأختلاف الفقه، فقد ذهب الفقه التقليدي إلى إنكار القيمة المالية للاشياء المادية كونها غير قابلة للحيازة والاستئثار بها ما لم تكن ملكية ادبية، أو ذهنية، أو صناعية، إلا إن الاتجاه الآنف لا يمكن الأخذ به في الوقت الحاضر، كونه يحصر صفة المال بالاشياء المادية فحسب دون الاشياء المعنوية، إذ أن عدم مادية الشيء لا تمنع من إعتباره مالاً سيما وإن القانون يجيز حيازة الاشياء المعنوية والاستئثار بها، بصدورها عن شخص معين ونسبتها إليه وهو ما يسري على مخرجات الحاسوب، فضلاً عن أن للمعلومات والبرامج قيمة مالية بغض النظر عن الدعامة المادية التي تحتويها منفصلة ومستقلة عنها، وهذه القيمة الاقتصادية تُعد مالاً من الاموال يتحدد سعرها بوصفها سلعة وفقاً لعوامل العرض والطلب لها منفعة وتدخل في الذمة المالية للشخص ما دامت لا تخرج عن التعامل بطبيعتها، أو بحكم القانون، فالمهم في إضفاء الصفة المالية لمخرجات الحاسوب ليست الدعامة المادية الحاملة لها وإنما بالمعلومات التي تحتويها كونها ذات منفعة اقتصادية وحاجة تؤدي اشباعها، وفي الواقع ليست كل مخرجات الحاسوب من البرامج والمعلومات لها قيمة مالية متساوية وانما ترتبط هذه القيمة بمدى سرية المعلومات وسهولة وصعوبة الحصول عليها،

فمادية، أو عدم مادية الشيء لا تحول دون دخوله في النظام القانوني للاموال[١٢]، فمعيار كون الشيء مالاً من عدمه ليست مادية الشيء وإنما قيمته الاقتصادية التي تضفي عليه وصف المال.

ثالثا: الابعاد الادارية للنظام الوظيفي الالكتروني

كانت وظيفة الادارة وما تزال متجهة نحو المحافظة على التوازن بين إستقرار النظام الوظيفي والتغيير استجابة للمتطلبات الداخلية والخارجية التي تمليها متطلبات العمل الاداري الذي تزاوله دوائر الدولة ومؤسساتها العامة، وقد أضحت هذه الوظيفة أكثر الحاحاً في الوقت الراهن الذي يتسم بالتغيرات التقنية المتسارعة والتحديات التي افرزتها العولمة، لذا لا تجد تلك الدوائر بداً إلا أن تواجه التطور والتكيف مع الظروف والمتغيرات الجديدة لضمان استمرار سير المرافق العامة بانتظام واطراد، ومن ثم ظهرت الادارة الالكترونية باعتبارها تجسيداً جديداً للادارة المعاصرة التي تعتمد على أتمتت العمل الاداري الذي يمارسه الرؤوساء الاداريون والمرؤوسون.

ماهية الإدارة الكترونية:

الادارة في اللغة تعني الإحاطة، وإدار الرأي والأمر أي "إحاط بهما"، والادارة الالكترونية يراد بها: مخالفة قواعد الزمان والمكان المقررة في العمل التقليدي لإنجاز المهام والأعمال من خلال إستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمهام ومسؤوليات الجهاز الاداري والالتزام بتطوير ومكننة النشاطات وتبسيط الاجراءات وسرعة وكفاءة انجاز المعاملات كافة.

وتعرف الادارة الالكترونية بأنها" جهود ادارية تتضمن تبادل المعلومات وتقديم الخدمات للمواطنين وقطاع الاعمال بسرعة عالية وتكلفة منخفضة عبر أجهزة الحاسوب وشبكة المعلومات مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة"، أو إنها" إستخدام البيانات والمعلومات المتكاملة في توجيه سياسات واجراءات عمل المنظمة من أجل تحقيق أهدافها وتوفير المرونة اللازمة للاستجابة للتغيرات داخلياً وخارجياً "، كما تشير إلى

---

[١٢] فقد ذهبت محكمة جنح(montbeliard) في حكمها الصادر في ٢٦/ما يو/١٩٧٨، إلى إدانة موظف سابق في شركة بيجو(peugeot)بتهمة السرقة لدخوله خلسة الى مكان عمله السابق في الشركة المذكورة وقيامه بنسخ مجموعة من المعلومات والوثائق السرية المهمة من خلال اسطوانات فارغة احضرها معه، وفي نفس الوقت ذهبت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر ١٩٧٧ في قضية مؤسسة (logobax) بإدانة موظف يعمل بالمؤسسة المذكورة لقيامه بنسخ معلومات سرية تعودة للمؤسسة عن جريمة السرقة. أنظر:عادل محمد فريد قورة، جرائم الحاسب الالي الاقتصادية، ط١، بيروت، منشورات الحلبي، ٢٠٠٥،ص١٢٤-١٢٥.

إستخدام الادارة لتقنيات المعلومات والاتصالات من أجل تدبير العمليات الادارية وتحسينها وتطويرها في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة، من ثم في منظومة متكاملة وبنية وظيفية وتقنية مفتوحة لادارة وتوجيه وتنفيذ الاعمال الادارية الكترونياً سواء فيما يخص الاعمال المتعلقة بين الموظفين أو بينهم وبين المواطنين، ضمن توجهات معينة تفصح عنها الإدارة الالكترونية[١٣].

كما يُراد بالادارة الالكترونية (e-management) إحلال الأنظمة والاجهزة والتقنيات الحديثة محل الوسائل التقليدية في انجاز الاعمال الوظيفية، على نحو ما يُصطلح عليه بأتمتت الوظيفة (official automation) وبشكل مكمل لوسائل الاتصال والاجهزة الحديثة التي دخلت لاحقاً للوظيفة مثل جهاز الفاكس والحفظ الآلي والميكروفيلم وغيرها، وأبرز معالم الاتمتة إحلال الأجهزة الآلية والحاسوب محل الشخص في إنجاز الأعمال المبرمجة به مسبقاً ومنحه توجيهات مبرمجة مسبقة على نحو يمكنه من أداء المهام المنوطة به بشكل دقيق وفاعل، وعرفت الادارة الالكترونية من قبل العديد من الفقه منها(منهجية ادارية جديدة تقوم على الإستيعاب والإستخدام الواعي لتقنيات المعلومات والاتصالات في ممارسة الوظائف الأساسية للادارة في منظمات عصر العولمة والتغيير) ، (قدرة المنظمة – عامة أو خاصة– على تقديم الخدمات وتبادل المعلومات بوسائل الكترونية– كشبكة الانترنت أو أي شبكة اتصال الكتروني– فيما بينها وبين المواطنين ومنظمات الاعمال المتعاملة معها بيسر وسهولة ودقة عالية وباقل تكلفة وفي أقصر وقت مع خصوصية وامن المعلومات في أي وقت وأي مكان).

وتأسيساً على ما سبق يتضح إن الادارة الالكترونية تعني القدرة على استخدام الحاسوب في تنفيذ الاعمال الالكترونية والانشطة الادارية عبر الانترنت والشبكات وتقديم الخدمات آلياً للمستفيدين في أي مكان وزمان مما يؤدي إلى جودة الاداء وسرعة التنفيذ وخفض التكلفة وتوحيد وتبسيط الاجراءات وتوفير المعلومات الصحيحة واللازمة لاتخاذ القرار بشكل سليم.

<u>عناصر الادارة الالكترونية:</u> تتمثل في الآتي:

---

[١٣] ويتمثل بمجموعة من الخصائص وهي:(١.إدارة الملفات بدلاً من حفظها، ٢.استعراض المحتويات بدلاً من القراءة، ٣.مراجعة محتوي الوثيقة بدلاً من كتابتها، ٤.البريد الإليكتروني بدلاً من الصادر والوارد، ٥.الإجراءات التنفيذية بدلاً من محاضر الاجتماعات، ٦. الإنجازات بدلاً من المتابعة، ٧. اكتشاف المشاكل بدلاً من المتابعة، ٨.التجهيز الناجح للاجتماعات.

١. **إدارة بلا أوراق:** حيث تتكون من الأرشيف الإلكتروني والبريد الإلكتروني والأدلة والمفكرات الإلكترونية والرسائل الصوتية ونظم المتابعة الآلية.
٢. **إدارة بلا مكان:** وتتمثل في التليفون المحمول والتليفون الدولي (التليديسك) والمؤتمرات الإلكترونية والعمل عن بعد من خلال المؤسسات التخيلية .
٣. **إدارة بلا زمان:** تستمر ٢٤ ساعة متواصلة ففكرة الليل والنهار والصيف والشتاء هي أفكار لم يعد لها مكان في العالم الجديد فنحن ننام وشعوب أخرى تصحو لذلك لابد من العمل المتواصل لمدة ٢٤ ساعة حتى نتمكن من الاتصال بهم وقضاء المصالح وإنجاز المعاملات.
٤. **إدارة بلا تنظيمات جامدة:** فهي تعمل من خلال المؤسسات الشبكية والمؤسسات الذكية التي تعتمد على صناعة المعرفة .

هذا وتوجد العديد من الأنظمة الإلكترونية اللازمة للإدارة الإلكترونية كما يأتي:

أ. أنظمة المتابعة الفورية وأنظمة الشراء الإلكتروني.
ب. أنظمة الخدمة المتكاملة.
ج. النظم غير التقليدية الأخرى وتشمل:(نظم التعامل مع البيانات كبيرة الحجم، النظم الخبيرة والذكية، نظم تطوير العملية الإنتاجية – تشمل نظم التصميم والإنتاج، نظم تتبع العملية الإنتاجية، نظم الجودة الشاملة، نظم تطويع المنتجات، نظم شبكة الموردين، نظم تطوير عمليات التسويق والتوزيع وتشمل: نقاط البيع الإلكتروني، نقطة التجارة الإلكترونية، نظم إدارة علاقة العملاء، نظم تطوير العلاقة مع مؤسسات التمويل ومنها، البنوك الدولية، البورصات العالمية.
د. نظام الذاكرة المؤسسية[١٤]: حيث يعد من البرامج الرائدة في مجال إدارة موارد المؤسسة ويقوم النظام بربط العاملين الموجودين بالمؤسسة ببعضهم البعض، بغض النظر عن موقعهم الجغرافي بما يمكنهم من الإطلاع علي أنشطة الإدارات الأخرى من خلال هذا النظام ويعتمد نظام الذاكرة المؤسسية علي بنية الأنترنت حيث لا يحتاج المستخدم إلى تحميل أي برامج مساعدة .

---

[١٤] مميزات نظام الذاكرة المؤسسية وهي :(إدارة موارد المؤسسة إلكترونياً، إدارة الأعمال عن بعد، حفظ كافة الوثائق والأعمال بشكل إلكتروني، وسيلة سريعة لنشر المعلومات والتعليمات علي كافة المستويات الإدارية على إختلاف مكانها في أقل وقت ممكن وبأقل التكاليف، التحول إلى المجتمع اللاورقي، حماية وسرية تداول البيانات والمعلومات)، ويشمل نظام الذاكرة المؤسسية علي خطط العمل، وتقييم الأداء، ونظام إدارة التكليفات، الحضور، والانصراف، والموارد المالية، والاجتماعات، واجندة أحداث العالم بالكامل، التعلم الذاتي، البحوث، الصادر والوارد، كما يشمل النظام علي دليل الاتصال الداخلي الذي يسمح لأي فرد بالمؤسسة الاتصال بغيره في جو من التآلف.

أثر التطور الالكتروني في نظريات الادارة واساليبها:

١. **مفهوم الادارة التقليدية:** يراد بالادارة بأنها(وسيلة الوصول إلى الهدف بافضل الوسائل وبأقل التكاليف وفي الوقت المناسب وبالاستخدام الأمثل للامكانات المتاحة)، أو هي (نشاط إنساني هادف يقوم به جماعة من الافراد يتميزون بقدرات وخصائص معينة للتوصل إلى نتائج معينة تم الاتفاق على أهميتها وضرورتها لأشباع رغبات معلومة) أو إنها (مجموعة نشاطات وأعمال منظمة تقوم بادارتها قوى بشرية تعينها السلطات الرسمية وتوفر لها الامكانات المادية اللازمة بهدف تنفيذ الاهداف العامة باكبر كفاية انتاجية وأقصر وقت وأقل تكلفة)، والادارة بصفة عامة، هي نشاط مميز عن جميع الأنشطة التي تمارس في الدوائر الحكومية تتطلب قدرات معينة في من يمارسها بما يميزهم عما سواهم من العاملين في الدوائر الحكومية من خلال الأستفادة من جهودهم وتوجيهها للمصلحة العامة، وقد ظل نشاط الادارة تجريبياً متفرقاً في بيئاته المختلفة يعاني من الازدواجية والتكرار حتى ظهور الادارة الحديثة في مطلع القرن العشرين، التي أسهمت في تفسير العديد من الظواهر الادارية وفهمها بما أسهم في تطوير العمل الاداري، بيد أن تطور وسائل العمل والانتاج والتحول الاقتصادي وزيادة التبادل والانتاج وتطور وسائل الاتصال وتكنولوجيا المعلومات أدى إلى ظهور بعداً آخر للادارة تختلف عن المفهوم السائد في ظل الفكر التقليدي لها على نحو ما أصطلح عليه بالادارة الالكترونية.

٢. **مفهوم الادارة الالكترونية:** أدى اتساع استخدام الحاسوب وشبكات الاتصال الحديثة إلى تحول اعمال الوظيفة العامة من الاعمال الورقية التي يديرها موظفون اداريون إلى الأعمال الالكترونية التي يديرها موظفون متخصصون في مجال الحاسبات والبرامج، لذا تعبر الادارة الالكترونية عن عملية أتمتت جميع مهام وواجبات الدوائر الحكومية وانجازها من خلال الوسيط الالكتروني باسلوب فاعل يتسم بالسرعة والدقة بلا ورق بعيداً على الاجراءات والاساليب الروتينية والتقليدية في العمل الوظيفي، بما يمثل تحولاً جذرياً في فلسفة الادارة ونقلة نوعية في اساليب العمل والاداري وتنظيمه بما ينعكس على سرعة وكفاءة الاداء لدوائر الدولة ومؤسساتها العامة من خلال عدة وسائل واساليب تعبر عن معالم الادارة الالكترونية، فهي تقوم على ادارة الموارد المعلوماتية (الحاسوب والشبكات) وراس المال المعرفي لتحقيق التفاعل في نطاق العمل الوظيفي مما يميز النظام المذكور بالعديد من السمات الرئيسة[١٥].

---

[١٥] وتتمثل بالآتي:(أ. إنها إمتداد لمفاهيم الادارة بوسائل وأساليب جديدة، لذا فأنها تشكل تجاوز للنظريات الادارية من هذا الجانب.ب. إنها ادارة تعتمد على وسائل التطور الالكتروني وتكنولوجيا المعلومات في العمل الاداري، القائم على الحاسوب وشبكات الاتصال الحديثة.ج. إنها ادارة تقوم على أساس تبادل المعلومات عبرالحاسبات المرتبطة بالشبكات سواء كانت داخلية (intranet) تغطي جميع العاملين في الدائرة الواحدة، أوشبكة خارجية

٣. **التمييز بين الادارة التقليدية والادارة الالكترونية:** مما تقدم يتبين لنا اختلاف الادارة التقليدية عن الادارة الالكترونية في النواحي الآتية:

أ. من حيث الوسائل المستخدمة في العمل: فنظام الادارة التقليدي يستخدم وسائل الاتصال المباشرة من خلال مهارات الاتصال الشخصي وإن إستخدم وسائل ومعدات فلا تتعدى الوسائل التقليدية كالهاتف والفاكس وغيرها أما الادارة الالكترونية فتعتمد على الحاسوب وشبكة الاتصال الحديثة.

ب. من حيث حجم الاداء وسعته بين المتعاملين والمستخدمين: تتسم وسائل الإدارة التقليدية بالبطء وضيق الحجم مع المتعاملين بها بينما الادارة الالكترونية تتسم بسعة حجمها وانتشارها وتفاعلها مع العديد من الاشخاص غير المحددين.

ج. من حيث وقت العمل وسعة نطاق المستفيدين من الخدمة: توفر الادارة التقليدية الخدمات من خلال مقر الادارة واثناء ساعات العمل اليومي المحددة، بعكس الادارة الالكترونية فأنها لا تتقيد بالمكان المتخذ مقراً للإدارة.

د. من حيث نوع الوثائق المستخدمة في تنفيذ الأعمال والمهام: تقوم الادارة التقليدية على وسائل بسيطة في أداء الأعمال والمهام باستخدام الورق بينما الادارة الالكترونية هي ادارة بلا ورق تستخدم الحاسوب ووسائل الاتصال الحديثة.

أهداف الادارة الالكترونية:

للادارة الالكترونية العديد من الأهدف أهمها مايأتي:

١. **في مجال العمل الوظيفي:**

أ. تحسين مستوى تقديم الخدمات ومن ذلك تجاوز الاخطاء التي يقع فيها الموظف العادي عند قيامه بعمله ولسهولة إنجاز المعاملات وتحقيق عنصر الشفافية والبيانات للمستفيد، دون التقيد بزمان أو مكان معين.

ب. تقليل التعقيدات الادارية وتجاوز الروتين والاجراءات البيروقراطية واختصار انجاز المعاملات.

ج. تخفيض التكاليف في إمكانية حصول المستفيد على المعلومات والنماذج التي يطلبها في الحصول على خدمة معينة بسهولة ويسر دون عناء المراجعة، كما إن الأرشيف الالكتروني يوفر جهود الحفظ والخزن للسجلات وما تتعرض له من خطر.

(extranet)التي تغطي علاقات الدائرة مع المواطنين أو الدوائر والمؤسسات الاخرى المحلية أو الدولية.د. إنها ادارة تقوم على احلال التفاعل الالي محل التفاعل الانساني بالتحرر من القيود المكانية والزمانية والتنظيمية والجغرافية والفنية التي تحد من التفاعل الانساني للموظف).

د. تجميع البيانات من مصادرها الأصلية وتقليل من معوقات اتخاذ القرار عن طريق توفير البيانات وربطها بمراكز اتخاذ القرار، تقليل أوجه الصرف في متابعة عمليات الادارة المختلفة، وتوظيف تكنولوجيا المعلومات لدعم وبناء مؤسسة حكومية جديدة، وزيادة الترابط بين العاملين والادارات العليا ومتابعة ادارة الموارد والقرارات.

٢. في مجال الشفافية والاصلاح الاداري:

أ. التقليل من الوساطة والمحسوبية، وإنجاز الأعمال بسرعة ودقة عاليتين وتطوير أنماط العمل الحكومي في انجاز الأعمال والمهام.

ب. التقليل من إستخدام الورق في الأعمال الادارية وتلافي الاخطاء التي تقع في العمل نتيجة الاخطاء الانسانية التي يرتكبها الموظف.

ج. التقليل من إستخدام الموارد البشرية الفائضة ذات الصفة الادارية والاستعاضة عنها بخبراء الحاسبات والبرامج.

د. تحقيق المساواة بين المواطنين في التعامل واداء الخدمات ودون تمييز.

هـ. إعادة تنظيم وترتيب هيكلية الادارة بما ينسجم مع متطلبات العمل الفاعل الذي يتسم به النظام الاداري الالكتروني.

مبررات تطبيق الادارة الالكترونية:

أن التحول نحو الادارة الالكترونية ليس ضرباً من ضروب الرفاهية والتقليل من الاعمل الموكلة لدوائر الدولة ومؤسساتها أو انجازها بكفاءة عالية بل هو أمرٌ تفرضه التغيرات العلمية في مجال التقدم العلمي والفني والالكتروني بما يفرض الاستفادة منها في انجاز الاعمال الوظيفية وتبادل المعلومات، لذا كانت عدة اعتبارات قد مهدت للتحول المذكور[١٦]، من أهمها:

---

[١٦] يؤكد الفقه بأن نظام الادارة الالكترونية لابد من أن يمر في مراحل نمو متتابعة حتى يأخذ شكله النهائي وعلى النحو الآتي:

١. المرحلة الأولى: مرحلة النشر الالكتروني: وتأتي هذه المرحلة بإعلان المعلومات والخدمات على موقع الويب الحكومي من خلال تهيئة منافذ الكترونية وأجهزة باستخدام تقنية الويب الرقمية على شبكة الانترنت تتوافر فيه كافة المعلومات التي يحتاجها المستخدم، والإعلان عنها بكافة وسائل الإعلان المتوافرة، مع توفير الموارد المالية لغرض صيانتها وادامتها والعمل على تحديث المعلومات بشكل مستمر، بعبارة ادق ينصب جهد الادارة في هذه المرحلة الى التعريف بالخدمات التي يوفرها هذا النظام من جانب الادارة من طرف واحد دون ان يكون للعاملين أو المواطنين اي دور في الاتصال أو التعامل وإنما مجرد الاطلاع والترقب.

٢. المرحلة الثانية: مرحلة التفاعل والتبادل: وتأتي مكملة لسابقتها ويتم فيها تبادل المعلومات بين الادارة والعاملين والمواطنين، من حيث قيام الادارة بإستقبال الطلبات والمراسلات التي ترد اليها من خلال الشبكة، مع وجود تشخيص لاي انجاز يتحقق وإعلام الغير به بغية تطوير المهارة في

١. التقدم في مجال تقنية الحاسوب وتطبيقاته في مجال العمل الوظيفي وإمكانية الاستفادة منها في مجال شبكات الاتصال والانترنت.
٢. العولمة وما ترتب عليها من اتساع الاندماج مع الدول الأخرى الاقليمية والعالمية والسعي للاستفادة القصوى من التقنيات الحديثة لملاحقة التقدم العالمي في المجال الآنف وتجنب حالات العزلة والتخلف.
٣. إنتشار الثقافة الالكترونية ووسائل التعليم عن بعد ووجود دراسات اكاديمية متخصصة في مجال تقنيات الحاسوب والشبكات والبرامج.
٤. سعي الدول إلى تبسيط الاجراءات داخل دوائرها ومؤسساتها العامة وتجاوز البيروقراطية، واختصار الوقت في انجاز الاعمال، واستخدام أمثل السبل لتداول وتبادل المعلومات والاستفادة منها بين المؤسسات العامة واتباع اجراءات اكثر فاعلية وتطور في إنجاز الأعمال على أساس الشفافية وتقليل التكاليف وسرعة الأداء والأمانة والسرية.

المحور الثالث : أثر التطور الالكتروني في واجبات الموظف العام

نصت أغلب قوانين الخدمة والإنضباط العراقية والمقارنة على مهام وواجبات الموظف العام بإعتبارها الحد الأدنى الواجب اتباعها عند مباشرته للعمل الوظيفي في دوائر الدولة، تستهدف ضمان حسن اداء الموظف لعمله وضمان سير المرافق العامة بانتظام وإطراد تحقيقاً للمصلحة العامة، وأياً كانت طريقة وأسلوب تحديد مهام وواجبات الموظف العام فأنها تمثل أساليب تقليدية في الالتزامات المفروضة على الموظف التي يجب الالتزام بها والانصياع لها، وإن هذه الواجبات (الايجابية والسلبية) لا تتأثر في غالبيتها بالنظام الالكتروني الذي طبق في دوائر الدولة ومؤسساتها العامة بل تبقى محتفظة بشكلها التقليدي سواء طبقت على النظام الوظيفي الورقي، أو الالكتروني، والبعض الأخر من هذه الواجبات تتأثر بالنظام الالكتروني.

استخدام النظام وكذلك تهيئة خدمة تصويرية من خلال خط هاتف للتعريف بمتطلبات العمل وتقديم الخدمات، وتبسيط النماذج الالكترونية المستخدمة لتأدية الخدمات والأعمال، وخلال المرحلة المذكورة تستهدف الادارة أكمال متطلبات التوعية والتثقيف بالنظام الاداري الالكتروني واتاحة الفرصة لنفسها بملئ اية ثغرات تطرأ على صعيد التطبيق العملي والسماح للغير بابداء ملاحظاتهم حول التطبيق وتحديثه وتعديله قبل الانتقال إلى المرحلة الثالثة.

٣. المرحلة الثالثة: مرحلة التنفيذ والتعامل: عند إستكمال متطلبات المرحلتين السابقتين تكون الادارة والموظف والمواطن قد بلغ مبلغ التهيئ والاستعداد للتطبيق النهائي والجازم للنظام الالكتروني وإحلاله محل النظام الاداري التقليدي(بشكل أولي) وفقاً للواقع المشخص من خلال التطبيق العملي واستعداد الجهات المعنية بالتطبيق وتطلعات المواطنين ورغباتهم من خلال تقديم الخدمات والتعامل من خلال استخدام الشبكة والهاتف أو أكشاك الخدمة العامة.

٤. المرحلة الرابعة: مرحلة التكامل والتحول: وهي قمة تطبيق الادارة الالكترونية يتم فها تقديم الخدمات والتعامل مباشرة عبر الشبكة الألكترونية وتقديم الخدمات عبرها والربط الكامل بين قاعدة البيانات الحكومية.

اولا: أثر التطور الالكتروني في تحديد مفهوم الموظف العام

تعرف الوظيفة العامة بأنها (مهام موكلة لشخص يتعين عليه أن يضطلع بها ويقوم بإنجازها) ويعرفها البعض الفقه في اتجاهين يمثل الاتجاه الأول: الاتجاه العضوي ويقوم على أساس الأعضاء الذين يشغلون الوظائف العامة وهم الموظفون العموميون ويصفها بأنها (مجموعة القواعد القانونية المنظمة للحياة الوظيفية للموظف العام منذ دخوله الخدمة وحتى خروجه منها) ، أما الاتجاه الثاني: فهو الاتجاه الموضوعي: ويقوم على تحديد الموضوع، ويعرفها بأنها (مجموعة من المهام والاختصاصات يناط القيام بها لشخص معين إذا توافرت فيه بعض الشروط الضرورية لتولي أعباء هذه الوظيفة) ، ويشغل الوظيفة العامة الموظف العام (فهو الذي يعهد إليه بعمل دائم في خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى)، ويكتسب الموظف العام الصفة تلمذكورة بمجرد تعيينه فيها وبعد توافر الشروط القانونية المحددة في تشريعات الخدمة المدنية.

أثر التطور الالكتروني على تعريف الموظف العام:

في نطاق الإدارة الإليكترونية وفي ظل الحكومات الإليكترونية فلم يطرأ أي تغيير في مفهوم الموظف العام في الإدارة الإلكترونية اذ لم يجد الباحث نصا قانونيا في أكثر الدول ينص على شرط الاختصاص الإليكتروني كما يطلب من المهندس والطبيب والقانوني والمحاسبي، فهناك فئة مشغلي الحاسوب الذين ينحصر دورهم في إدخال البيانات واستخراجها[١٧] ، وفئة المبرمجين الذين ينحصر عملهم بوضع البرامج المعلوماتية التي تنظم أو تدير نشاط الحاسب الآلي، و فئة موظفي الشبكات الذين يختصون بصيانة الشبكات وإصلاح الأعطال وتأمين وحماية نظم المعلومات والشبكات ضد محاولات الاختراق والسرقة والتدمير[١٨]، كما يمكن أن تؤثر في العانونين الوظيفية والملاك الوظيفي ووصف وتصنيف الوظائف[١٩].

عليه يمكن أن نتصور اضافة شروط أخرى لشروط التعيين في الوظائف العامة كما هو الحال في (م/٢٠) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المصري رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٧ التي نصت على (أن يكون مستوفياً لا ستخراجات شغل الوظيفة) و(أن يجتاز الامتحان المقرر لشغل الوظيفة) فهذان النصان قد اشترطا في الشخص طالب التعيين في الإدارة أن يكون حاصلاً على اختصاص للعمل ضمن الإدارة وانه من الممكن

---

[١٧] أنظر: عبد الفتاح بيومي حجازي ، النظام القانوني لحماية الحكومة الإليكترونية، مصدر سابق، ص٨٧.

[١٨] أنظر: أورنس متعب الهذال، أثر التطور الإليكتروني في الإعمال القانونية للإدارة العامة، ماجستير مقدمة إلى كلية القانون جامعة بغداد، ٢٠٠٥، ص٣٤-وما بعدها.

[١٩] أنظر في هذا المعنى: د. طارق طه،ط٣، نظم المعلومات الإدارية والحاسبة الآلية، الإسكندرية ، منشأة المعارف للنشر ،٢٠٠٠- ص٢٣٢.

تعميم هذه الشروط على العاملين في الإدارة الاليكترونية، كما يمكن أن تساعد تقنية المعلومات على الشفافية في التعيين في الوظائف العامة واسناد المناصب العليا والقيادية بأن تعلن الادارة عن الوظائف المتاحة بوسائل التقنية من شبكة المعلومات العالمية وبامكان الكافة التقديم للعتيين فيها.

ثانيا: أثر التطور الالكتروني في واجبات الموظف التقليدية

معنى واجبات الموظف ذات الصفة التقليدية:

سلف القول إن الانظمة الوظيفية تحدد واجبات الموظف التي يجب عليه الامتثال لها، وإن أغلب هذه الواجبات لا تتأثر بالنظام الوظيفي الالكتروني وتبقى محتفظة بصفتها وطابعها على الرغم من وجود النظام الالكتروني ذلك كون تلك الواجبات تستند إلى اعتبارات أخلاقية وادارية لا تتغير بتغير أسلوب العمل وإنما تنبع من أخلاق المجتمع وعاداته وتقاليده الراسخة التي تعد واجباً في الأزمنة والأمكنة كافة ومهما تغيرت الظروف، منها على سبيل المثال التزام الموظف بالمحافظة على كرامة الوظيفة، وإحترام المسؤولين، معاملة المرؤوسين بالحسنى، إحترام المواطنين وانجاز معاملاتهم، الامتناع عن استغلال الوظيفة لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره، عدم الجمع بين وظيفتين، مزاولة الأعمال التجارية، الاشتراك في المناقصات والمزايدات، إستعمال الالات والمواد والمكائن بغير موافقة الرئيس الإداري، أو إستخدامها لمصلحة شخصية، الاقتراض أو قبول الهدايا من المقاولين، أو المراجعين...الخ، فكل تلك الواجبات تستند لاعتبارات أخلاقية تفرضها أخلاقيات الوظيفة العامة وتبقي هي ذاتها سواء كان النظام الوظيفي تقليدي أو أعتمد على أجهزة الحاسوب وشبكات الاتصال الحديثة.

نطاق واجبات الموظف العام ذات الصفة التقليدية:

إن واجبات الموظف ذات الصفة التقليدية تبقى محافظة على طابعها في ظل تطبيق النظام الوظيفي الالكتروني، حيث إن التطبيق المذكور لم ينل مما استقرت عليه أعراف الوظيفة العامة وتقاليدها الراسخة لدى العاملين في الدوائر الحكومية سيما وإنها تنبع من أخلاقيات الوظيفة العامة وسلوكياتها المتعارف عليها أو التي تفرضها القوانين والأنظمة الوظيفية ومن ثم تحدد نظام واجبات الموظف بما تفرضه الأخلاق الوظيفية وسلوكياتها المستمدة من القوانين والانظمة والتعليمات والاعراف الوظيفية وسياقاتها الراسخة.

ثانيا: أثر التطور الالكتروني في واجبات الموظف غير التقليدية

إن الالتزامات التي تقررها قوانين الخدمة والانضباط ليست قبيلاً واحداً كما سلف بيانه، بل تتنوع في مضمونها إلى ايجابية وسلبية، بعضها لا يتأثر بالنظام الالكتروني والبعض الآخر كان أكثر رحابة للتاثر والتغير تبعاً للتطور الالكتروني الذي شّهدته الوظيفة العامة، كونها أضحت لا تنسجم مع التغيرات الحاصلة واساليب العمل الوظيفي الالكتروني الذي أعتمد وسائل واساليب حديثة (غير تقليدية) في اداء الواجبات الوظيفية ومهام الحكومة الالكترونية، هذا وقد كان تأثر الواجبات الوظيفية بالنظام الالكتروني بشكل متباين، فمن الواجبات ما أنتهت ولم يعد لها قيمة تذكر بفعل التطور الالكتروني، ومنها ما اضحى أكثر تشدداً وصرامة بفعل التطور المذكور، وعلى النحو الآتي:

أثر التطور الالكتروني على التخفيف من وطأة بعض الواجبات الوظيفية:

إقتضى النظام الوظيفي الالكتروني طرح مفاهيم جديدة للعمل الوظيفي تقوم على عدم التقيد بالزمان والمكان الوظيفي، إذ من أبرز معالم النظام المذكور هو اتصال مجموعة من الحاسبات المرتبطة مع بعضها البعض بشكبة داخلية أو دولية بما يمكن مستخدميها من تبادل الوثائق والمعلومات وانجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين، أو التي تعد من صميم عملهم الاعتيادي، وبالتالي لم يعد يرتبط الموظف بمكان عمله رابطة مكانية بالمعنى التقليدي، ولم يعد الزاما على الموظف الحضور إلى مقر عمله في الموعد المحدد والمغادرة منه بعد انتهاء موعد العمل الرسمي، بل اضحت معايير التقيد بمواعيد العمل ذات معنى آخر حكمي، بمعنى يلتزم الموظف بالتواجد الحكمي على موقعه على الشبكة في موعد العمل حتى وإن كان في منزله فالعبرة بالتواجد الحكمي لا الحقيقي لمقر العمل، فبامكان الموظف أن يزاول عمله وهو في بيته مادام يؤدي الأعمال المرسلة إليه من خلال الشبكة.

أثر التطور الالكتروني في التشديد من وطأة بعض الواجبات الوظيفية:

١. واجب اداء الموظف لأعمال وظيفته بنفسه: أكد هذا الالتزام بفعل التطور الالكتروني وإستخدام الأنظمة الالكترونية في العمل الوظيفي، إذ يجب على كل موظف تنفيذ مهام واجباته الوظيفية بنفسه كونه التزام شخصي يقتضي مباشرته بنفسه ولا يجوز له إنابة غيره في القيام به، لذا يجب على الموظف أن يدخل إلى

النظام الالكتروني من خلال إستخدام الـ(user name) والـ(pass word) والدخول إلى الصفحة المخصصة له من النظام الالكتروني ليتمكن من قراءة الملفات التي له صلاحية الدخول إليها والاطلاع على مضمونها أو التغيير فيها – حسب الصلاحية التي يملكها- والاطلاع أيضا على البريد المرسل إليه من الرئيس الاداري المباشر له، من خلال ملف (my task) ليتمكن من انجاز المعاملات أو الكتب المرسلة إليه وارسالها إلى الجهة المعنية حسب سياقات العمل المتبعة، ومن ثم لا يستطيع الموظف المعني إرسال ما يرسل إليه من البريد إلى غيره من الموظفين لينجزه بدلاً عنه لعدم وجود مثل هكذا صلاحية له – إلا بعد موافقة الرئيس الاداري على ذلك- كما هو الحال في حال المراسلات الورقية.

٢. عدم تجاوز الصلاحيات الادارية: من مقتضى النظام الوظيفي الالكتروني تحديد صلاحية الموظف (promotions) فيما إذا كان يملك حق الاطلاع على الملفات والوثائق أو يملك أيضا حق التعديل والتغيير فيها أو اضافة مستخدمين جدد للنظام وتحديد صلاحيتهم أيضا، وبصفة عامة يمكن تحديد صلاحية مستخدمي النظام الالكتروني بالشكل الآتي:

أ. صلاحية القراءة فقط لمحتويات النظام الالكتروني وعادة ما تمنح لعموم الموظفين المعنيين بالعمل الوظيفي.

ب. صلاحية القراءة والكتابة والاضافة، عادة تمنح للموظف المعني وحسب اختصاص كل منهم ليتمكن الموظف من انجاز مهامه الوظيفية.

ج. صلاحية القراءة والكتابة والاضافة والتغيير وتعديل الصلاحيات وتمنح للرئيس الاداري الأعلى أو المباشر لضمان حسن سير العمل وانجازه.

٣. اعتبار الكتابة أساسا لانجاز الاعمال الوظيفية: إذا كان مُسلماً في القانون الاداري بأن القرار الاداري يمثل تعبير عن ارادة الادارة في احداث أثر قانوني معين، وإن التعبير عن الارادة قد يتمثل بالكتابة أو التوجيه الشفوي أو الصوت أو الاشارة الدالة، فإن الكتابة تعد الأساس في النظام الوظيفي الالكتروني كون المراسلات والمخاطبات وتبادل المعلومات والوثائق تتم بين الموظفين والدوائر من خلال أجهزة الحاسوب المتصلة ببعضها بشبكة الانترنت أو الشبكة الداخلية، لذا لا يتم تبادل الوثائق إلا من خلال الكتابة والرسائل عبر الشبكة المذكورة.

ثالثاً: أثر التطور الالكتروني في فرض واجبات ومهام جديدة على الموظف العام:

وتتمثل بمجموعة من الالتزامات التي تفرضها الطبيعة القانونية للنظام الوظيفي الالكتروني وابعاده التقنية والادارية وتتمثل بالآتي:

١. **من حيث الالتزامات الوظيفية:** وتتمثل بالآتي:-

أ. التزام المحافظة على الأسرار والمعلومات والبرامج: حيث يترتب على الموظف المُستخدم للنظام الالكتروني كتمان المعلومات والوثائق والبرامج التي يطلع عليها بحكم وظيفته أو اثناءها إذا كانت سرية بطبيعتها أو يخشى افشاؤها الحاق ضرر بالدولة أو بالاشخاص أو النظام الوظيفي، أو الافضاء بأي تصريح عن اجراءات العمل لوسائل الاعلام، أو الاحتفاظ لنفسه باصل أي وثيقة بدون تخويل أو انتزعها من النظام لغير أغراض العمل.

ب. التزام عدم إستغلال النظام الالكتروني للمصلحة الشخصية: إذ يجب على الموظف الامتناع عن إستغلال النظام الالكتروني لتحقيق منفعة أو ربح شخصي له أو لغيره.

ج. التزام الأمانة وعدم التعرض لمخرجات النظام الالكتروني: ويتمثل باعادة ما يكون تحت تصرف الموظف من ادوات أو آلات إلى محل العمل المخصص لها عند انتهاء العمل اليومي، وعدم استعمال النظام الالكتروني لاغراض خاصة، أو استعماله بغير تخويل من الرئيس الاداري.

د. التزام انجاز الاعمال الرئيسة وعدم تأخيرها: التأخر في إنجاز الأعمال الموكلة إليه مما يسبب تعطيل عمل الأخرين.

٢. **من حيث تنفيذ المهام والواجبات الوظيفية:** إن حلول وسائل التطور الالكتروني الحديث محل الوسائل التقليدية بإستخدام الحاسوب وشبكات الانترنت جعل النظام الوظيفي قائم على أساس السرعة في الإنجاز والتغيير ومواكبة التطور الحاصل في مجال التقنيات وفقاً لفلسفة الدولة في النشاط العام مما وسم الوظيفة العامة بعدة سمات نابعة من الطرائق الجديدة في العمل الوظيفي ومنها:

أ. حلول النظام الالكتروني محل النظام اليدوي في العمل الوظيفي: فأضحى تداول الوثائق الخاصة بالعمل الوظيفي من خلال أجهزة الحاسوب المرتبطة مع بعضها البعض من خلال الشبكة، من غير استخدام الورق المتداول بأسلوب التسجيل والقيد في سجلات الوارد والصادر اليدوي المكتوب بخط اليد، بل وجدت طرق جديدة في التسجيل والتداول والحفظ الالكتروني باستخدام أجهزة الحاسوب والطباعة وأجهزة المسح الضوئي (الاسكنر).

ب. حلول مكان العمل الالكتروني محل مكان العمل التقليدي: فإذا كانت من بديهيات العمل الوظيفي حضور الموظف إلى مقر عمله وممارسة عمله في مكتبه، فإن التطور الالكتروني لا يشترط ذلك إذ إن من أبرز مميزات النظام الالكتروني عدم تقيده بمكان معين كونه يعتمد بالدرجة الأساس على جهاز الحاسوب المتصل بشبكة الانترنت ووسائل الاتصال الحديثة، فبإمكان الموظف أداء عمله

بوجوده حكماً في مقر العمل عندما يتواجد على الحاسوب ويستلم البريد اليومي المقدم إليه وينجزه من خلال جهاز الحاسوب مباشرة وسواء كان في مكتبه أو خارجه.

ج. أنعكس تطور وسائل الاتصال وأجهزة الحاسوب وشبكات الانترنت على كفاءة أداء الدولة لمهامها وتقديم الخدمات العامة للمواطنين، كما ترتب على المزايا الآنفة للنظام الوظيفي الالكتروني العديد من الأهداف التي تمثل فاعلية النظام الوظيفي وهي (أ.إدارة الوثائق بدلا من حفظها، ب.استعراض محتويات الوثائق بدلا من قراءتها، ج.مراجعة محتوى الوثائق بدلاً من كتابتها، د.متابعة إجراءات التنفيذ ومراحل الانجاز واكتشاف المعوقات والخلل).

٣. **من حيث التأثير على مفاهيم الادارة والعمل المؤسساتي:** من المسلم به أن الادارة الالكترونية تقوم بعنصرين، أولهما إداري، باعتباره واحداً من اساليب العمل الاداري الحديثة وتطبيقاً من تطبيقات نظم الادارة المستندة إلى تقنية المعلومات والاتصالات، ومن ثم فأن مدى تطورالفكر الاداري هو الذي يقرر إلى أي مدى يمكن تحديد تاثير تطبيقات الادارة الالكترونية في مفاهيم الادارة ومبادئها، وثانيهما تقني، كون الادارة الالكترونية تستند إلى مفاهيم التقنيات الالكترونية الحديثة من خلال تسخير قدراتها ومن ثم يتوقف مدى التاثير إلى أي حد تتوافر تلك التقنيات، وبصفة عامة يمكن القول إن لتقنية المعلومات والاتصالات أثر واضح في النظام الوظيفي التقليدي يتجسد في الآتي:

أ. <u>الاثرالمباشر</u>: ويتمثل بالمجال الاداري كون مفهوم الادارة الالكترونية يندرج ضمن النظريات الادارية، لذا فأن أغلبية اثاره تظهر في هذا المجال وعلى النحو الآتي:

- <u>الهيكل التنظيمي للدوائر والمؤسسات الحكومية</u>: يؤثر التطور الإلكتروني بشكل واضح في الهيكل التنظيمي لمؤسسات الدولة ودوائرها من خلال تغيير بنائها واعادة تصميمها وفقاً لمتطلبات العمل الالكتروني القائم على السرعة وتحديد المهام والواجبات والتقليل من سلطة الادارة وتركيزها وتشتيتها الى عدة جهات تحدد مهامها بدقة، فضلاً عن نشوء ادارات جديدة والغاء أخرى تبعاً لأزدياد مهام معينة وتقلص أو تلاشي مهام نظيرة لها، والإعتماد على أعمال تقنية المعلومات والاستغناء عن الأعمال التقليدية ذات الصفة الورقية، وقيام الأداء الوظيفي على فكرة الوجود الافتراضي لمكان العمل بدلاً من الوجود الفعلي للموظف، وبالمثل أيضاً فيما يخص انجاز المعاملات وخدمات المواطنين، لذا أطلق الفقه على جملة التغييرات الآنفة تسمية التنظيم الالكتروني(E-structure) وأبرز ما يتصف به التنظيم الالكتروني بأنه يعتمد على مبادى تخالف ما أستقر عليه التنظيم الاداري التقليدي القائم على اساس النظام الاداري الهرمي العامودي المتضمن الوحدات الثابتة والكبيرة والأوامر الخطية من الجهات العليا إلى الدنيا وبشكل مركزي

ثابت ومغلق، إلى تنظيم الكتروني أفقي يعتمد التقسيم الاداري على أساس الوحدات أو الفرق الصغيرة متعددة المرؤوسين تتبادل فيها المعلومات بشكل مرن.

- التخطيط: تعد عملية التخطيط من أهم مهام الادارة كونها تعبر عن محاولة التنبوء بالمستقبل لبناء رؤية لما سيتم اتخاذه مستقبلاً، لذا فإن تطبيق نظام الادارة الالكترونية سيسهم في إحداث تغيرات مهمة في مجال التخطيط لما يوفره من كم هائل من المعلومات والبيانات التي يمكن الوصول إليها بسهولة ويسر من خلال شبكة الاتصالات على نحو ما يُطلق عليه بالتخطيط الالكتروني (E-planning) كونه يختلف عن التخطيط التقليدي من حيث كونه عملية ديناميكية في اتجاه الأهداف الواسعة والمرنة والآنية وقصيرة الأمد وقابلة للتجديد والتطوير المستمر لما تستند عليه من معلومات وبيانات دائمة التدفق من مصادرها المختلفة ومن ضمنها الموظفين العاملين في الدوائر الحكومية اذ بامكانهم المشاركة في التخطيط الالكتروني.
- إتخاذ القرارات الادارية: تؤثر تطبيقات الادارة الالكترونية في هذا النشاط بشكل ايجابي بما يزيد من عملية ترشيد إتخاذ القرارات نتيجة القدرة على الحصول على المعلومات وتحليلها وتشخيص المشاكل العملية وايجاد الحلول والبدائل خلال وقت قصير جداً.
- إدارة الموارد البشرية: كون نظام الادارة الالكترونية يحدث تغير جذري في مهام وواجبات الموارد البشرية بما يسهم في تنميتها ورفع قدراتها بما يتناسب مع التطور الالكتروني المستخدم، كما يؤثر في نوعية العاملين في الدوائر الحكومية سواء كانوا قيادات ادارية أو عاملين من حيث المهارات والخبرات اللازمة للتعيين أو الترفيع أو تولي المناصب القيادية.
- الرقابة والتدقيق: تعد الرقابة التقليدية مرحلة تالية للتخطيط والتنفيذ تهتم بالمعايير المحددة وإكتشاف الانحراف في الأداء، فقد تأثرت وسائل الرقابة وأساليبها بشكل ايجابي بالنظام الوظيفي الالكتروني من حيث إمكانية الوصول للاعمال والبيانات والمستندات والأشخاص الذين لهم حق الصرف والأمر به وحدوده ومدى انطباقه مع القوانين والتعليمات النافذة، وبالمثل أيضاً ابداء الملاحظات والتوجيهات التدقيقية للجهات المعنية وبشكل فوري ومباشر دون التردد أو البطء الذي تتسم به الرقابة التقليدية .

ب. الأثر غير المباشر: ويتمثل بالمجالين السياسي والاقتصادي:

- المجال السياسي: يتمثل في نشر مبادئ الشفافية والعدالة والديمقراطية وتوعية المواطنين ورفع مستوى الوعي السياسي لهم من خلال إطلاعهم على أعمال الدولة بمؤسساتها العامة المختلفة

وضمان المشاركة الفاعلة في شؤون الحكم والتحرر من الإستبداد والتحكم السلطوي بالشؤون العامة بما يسهم في إرساء فكرة (الديمقراطية الالكترونية).

- المجال الاقتصادي: ويتجسد في إيجاد قطاع اقتصادي جديد تتعاظم فيه أهمية رأس المال المعنوي والفكري في مجال البرامج وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية وتطوير الاستثمار في المجالات الآنفة وخلق وظائف جديدة ومجالات عمل جديدة تحل محل الوظائف التقليدية.

المحور الرابع: أثر الطبيعة القانونية للمخرجات الالكترونية في المسؤولية القانونية للموظف العام

لم يقتصر أثر التطور الالكتروني الذي شهدته الوظيفة العامة عند حدود التخفيف أو التشديد من وطأة النظام المذكور، بل أمتد لينال جوانب اخرى ذات طابع تقني وفني بحت مما فسح المجال لظهور حالات تستدعي الوقوف عليها لبيان طبيعتها القانونية وفيما إذا كانت تخضع للنظام القانوني للوظيفة العامة من عدمه وفيما إذا كانت تعد التزامات يجب على الموظف الالتزام بها بحسبانها واجبا من واجباته التي يجب الامتثال لها والانصياع لأمرها وإلا فإن اخلال الموظف بها يثير مسؤوليته القانونية من النواحي التأديبية أو المدنية عن الضرر الحاصل بالمال العام أو الجزائية عندما ينطوي الفعل تحت نص جزائي في قانون العقوبات الأمر الذي يتطلب إقرار نظام قانوني متكامل يكفل مواجهة تلك المخالفات وايا كانت طبيعتها وحجمها.

أولا: ماهية المسؤولية القانونية المترتبة عن مخالفة النظام الوظيفي الالكتروني

من المسلم به إن الأعتداء على النظام الوظيفي الالكتروني وإن كان يشكل مساس بالنظام الوظيفي، بيد أن إعتباره مخالفة يتوقف على طبيعة مخرجات الحاسوب فيما إذا جاز اعتبارها مالاً له حماية قانونية يقررها القانون وإن المساس بها يمثل مخالفة تستوجب المساءلة القانونية، وهو ما لم تتفق عليه القوانين والفقه المقارن بصفة عامة، وعلى الرغم من حداثة النظام القانوني العراقي من حيث معرفته بالجوانب الالكترونية والتقنية وقلة تطبيقاتهما فيه إلا إن النظام القانوني شهد العديد من النصوص القانونية التي تعالج القضايا الالكترونية وتسبغ عليها الصفة القانونية في التعاملات كافة منها: الفقرة (أولاً) من (م/٨٥) من الأمر رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٥ [٢٠]، و(م/٢١) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ [٢١]، والفقرة (ثانياً) من

[٢٠] نصت على أن " يجوز استخدام البيانات الالكترونية أو البيانات الصادرة من أجهزة الحاسوب أو مراسلات التلكس او الفاكس أو البريد الالكتروني في اثبات ما يتعلق بالتأمين وفقا لتقدير المحكمة أو الجهة المختصة بتطبيق القانون". نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد٣٩٩٥ في ٢٠٠٥/٣/٣.

(م/٤) من تعليمات كشف المصالح المالية رقم ١ لسنة ٢٠٠٥ [٢٢]، والفقرة(هـ)من (م/٢) من قانون مكافحة غسيل الأموال ٩٣ لسنة ٢٠٠٤ [٢٣]، والفقرة(٥)من (م/٥)من قانون المرور رقم ٨٦ لسنة٢٠٠٤ [٢٤]، و(م/١٤) تعديل المادتين (٣٤و٣٥) من قانون تعديل قانون حق المؤلف رقم ٨٣ لسنة ٢٠٠٤ [٢٥]، والفقرة (١) من (م/٥٥) من قانون البنك المركزي العراقي المرقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ [٢٦]، والبند (أ) من الفقرة(١) من القسم(٦) من الأمر رقم ٥٧ لسنة ٢٠٠٤[٢٧]، والفقرة (٢) من (م/١٢) من قانون رقم ٣١ لسنة ١٩٨٢ قانون التعديل

---

[٢١] نصت على أن "يجوز للمحكمة الاتحادية العليا أجراء التبليغات في محل اختصاصها بواسطة البريد الالكتروني والفاكس والتليكس اضافة لوسائل التبليغ الأخرى المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية". نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد٣٩٩٧ في ٢٠٠٥/٥/٢.

[٢٢] نصت على" تعتمد جميع البيانات المطلوبة في البنود من (أ – ع) من البند (اولاً) من هذه المادة السنة ابتداء من اليوم الأول من شهر كانون الثاني حتى يوم ٣١ / من شهر كانون الاول من السنة السابقة لتقديم التقرير .مادة ٥ تعد المفوضية نموذجاً لتقرير الكشف عن المصالح المالية يدرج فيه جميع المعلومات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه اللائحة التنظيمية، وتودع نسخ من التقرير المنصوص عليه في مادة (٤) من هذه اللائحة التنظيمية لدى مراجع المكلفين أو دوائرهم بكتب رسمية أو بالبريد العادي أو الالكتروني وفق ما ينسبه رئيس المفوضية" . نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٩٩٧ في ٢٠٠٥/٢/٥.

[٢٣] على أن " مراسلي الاموال ، بصورة مباشرة أو غير مباشرة ، رسمية أو غير رسمية، بضمنهم الاشخاص الذين يقدمون خدمات متعلقة بالمدفوعات وتشمل على سبيل المثال لا الحصر النقل الالكتروني بالنيابة عن الغير، وكذلك الأشخاص الذين يصدرون أو يديرون وسائل التسديد مثل بطاقات الاعتماد وصكوك المسافرين، وكذلك الأشخاص الذين يتكلفون تعاملات الحوالة" . نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٩٨٤ في حزيران/٢٠٠٤.

[٢٤] نصت على أن " تعتبر (وثائق التسجيل في الحاسبة الالكترونية أو غيرها) اساساً لاثبات حق ملكية المركبة وتعتبر حجة على الناس كافة بما يدون فيها ما لم يطعن فيها بالتزوير" . نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد ٣٩٨٤ في حزيران/٢٠٠٤.

[٢٥] نصت على أن " الأذن باستنساخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي بصورة مباشرة أو غير مباشرة بأي طريقة أو شكل وبصورة دائمة أو مؤقتة بضمنه الشكل الرقمي الالكتروني". نشر في جريدة الوقائع العدد ٣٩٨٤ في حزيران/٢٠٠٤.

[٢٦] نصت على أن " لايجوز للشخص ، نشر، طبع ، تنفيذ واصدار ، توزيع أو ترويج بما فيها الوسائل الالكترونية أو الكمبيوتر وماشابهه".

[٢٧] نص على أن " إمكانية الوصول بدون قيود إلى جميع مكاتب الوزارة وإلى المواقع التابعة لها والتي يخضع دخولها لقيود محدودة وتلك التي يحظر دخولها وإمكانية الوصول إلى العاملين في الوزارة، والاطلاع على السجلات وبيانات المعلومات والتقارير والخطط والتوقعات والأمور والعقود والمذكرات والمراسلات وأي مواد أخرى بما في ذلك البيانات الالكترونية الخاصة بالوزارة".

الثاني لقانون التسجيل العقاري رقم ٤٣ لسنة١٩٧١ [٢٨]، والفقرة (أولاً) من (م/١٨) من قانون الكتاب العدول رقم ٣٧ لسنة ١٩٧٧ الملغي [٢٩]، والفقرة (أولاً) من (م/٣) من قانون الحفاظ على الوثائق رقم ٧٠ لسنة ١٩٨٣ [٣٠].

فضلاً عن أن القواعد العامة في قانون الاثبات العراقي رقم ١٠٧ لسنة ١٩٧٩ المعدل قد تضمن العديد من الأحكام التي تؤكد امكانية الأخذ بمبدأ الاثبات بمخرجات الحاسوب من ذلك على سبيل المثال:

١. يمكن في حالة تصوير المستند الورقي بجهاز الاسكنر وادخاله في الحاسوب ومن ثم الكتابة عليه بالوسائل الالكترونية تكون للمستند المدون عليها ذات الصفة القانونية للمستند الأصلي.
٢. يمكن أعتبار الكتابة الالكترونية المسجلة على الحاسوب والمخزونة فيه، مبدأ الثبوت بالكتابة وفقاً لنص (م/١٧) من القانون المذكور بإعتبارها تجعل وجود الحق المدعى به قريب الأحتمال.
٣. تنص (م/٢٧) من القانون المذكور، على أن (يكون للبرقيات حجية السندات العادية إذا كان أصلها المودع في مكتب الأصدار موقعاً من مرسلها وتعتبر البرقية مطابقة لاصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك).
٤. وفقاً لنص(م/١٠٤) من القانون المذكور فأن (للقاضي أن يستفيد من وسائل التقدم العلمي في استنباط القرائن القضائية) لذا يمكن الاثبات في المستندات المصورة من خلال أجهزة التصوير المختلفة بالقرائن القضائية، حيث إن المبدأ المقرر في مجال الاثبات (يمكن الاثبات بالقرائن القضائية بما يجوز اثباته بالشهادة) لذا يصح الاثبات بها كونها صدرت من شخص معين وحالات تداولها كافة، أما المستندات

---

[٢٨] نصت على أن" يجوز إستخدام الحاسبات الالكترونية أو اية وسيلة عمل أو فنية أخرى لتنظيم وفهرسة اسماء مالكي العقارات والحقوق العقارية الاخرى واعداد البطاقات الشخصية بموجبها بدلاً من السجلات الشخصية المشار إليها في المادة (٧٨) من هذا القانون وذلك بتعليمات يصدرها المدير العام لهذا الغرض". نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد ٢٨٧٦ في ١٩٨٢/٣/٢٢.

[٢٩] نصت على أن " ينظم أو يوثق السند، كتابة بتدوينه عيناً في سجل خاص أو بتصويره بوساطة جهاز التصوير (الدفلوب او جهاز التصوير الالكتروني) أو أي جهاز للتصوير، أو الاستنساخ أو الكتابة بعدد أطراف العلاقة، وتسلم لكل منهم نسخة منه، ويشار إلى عدد النسخ المنظمة أو الموثقة في شرح التنظيم او التوثيق، وتعتبر كل نسخة من النسخ المنظمة أو الموثقة نسخة أصلية. نشر في جريدة الوقائع العراقية العدد٢٧٥٣ في ١٩٧٧/٢/٢٨.

[٣٠] نصت على أن "يقصد بالوثائق لأغراض هذا القانون المراسلات والسجلات والمحررات الرسمية والمستندات وكل وعاء لحفظ المعلومات التي يتم تثبيتها بالحرف أو الرقم أو الصورة أو الرسم أو التخطيط سواء كان على شكل ورقة أو صورة او خريطة أو فلم أو شريحة فلمية(سلايد) أو ختم أو شريط ممغنط أو أي وعاء آخر"، كما وقررت (م/٦) منه " تعد صورة الوثيقة التي تؤيد الدائرة المختصة تصويرها بأجهزة التصوير المصغرة أو سواها بحكم الوثيقة الأصلية بعد توثيقها باعتبارها صورة طبق الأصل ويتم التعامل بها على هذا الأساس".

التي تتضمن قيمة مالية أو ترتيب مبالغ مالية معينة تزيد عن خمسة آلاف دينار فلا يجوز اثباتها إلا بالكتابة، عملاً بالقواعد العامة في الاثبات.

وعلى ذلك يمكن القول بأن النظام القانوني العراقي وردت فيه العديد من النصوص القانونية تشير إلى مخرجات الحاسوب وسائر المخرجات الأخرى ذات الطابع الالكتروني وقد عُدت ذات قيمة قانونية في الاثبات يعتد بها شأنها في ذلك شأن المستندات الورقية، بيد أنها تقتصر على النواحي التي تطرقت إليها تلك القوانين ولا تمتد إلى غيرها من القوانين الأخرى التي تضل محكومة بالقواعد العامة ومجمل النظام القانوني، لذا فإن تلك الاشارت لا تغني عن وجود تشريع مفصل يعالج موضوع مخرجات الحاسوب ويضفي عليها القوة القانونية ويحرم الاعتداء عليها.

ثانيا: نطاق المسؤولية القانونية المترتبة عن مخالفة النظام الوظيفي الالكتروني

المسؤولية التأديبية عن مخالفة النظام الوظيفي الالكتروني:

١. **ماهية المخالفات التأديبية ذات الطابع الالكتروني:** تُعرف المخالفة التأديبية بصفة عامة بأنها(كل فعل أو ترك يأتيه الموظف يخالف واجبات ومهام وظيفته وينطوي على خروج على مقتضى الواجب الوظيفي)، وتتمثل المخالفة التأديبية من ركنين مادي، وهو الفعل أو الترك الذي يقوم به الموظف والذي يخالف فيه مهام واجبات وظيفته، وركن معنوي؛ وهو القصد ويتمثل بالادارك والارادة، وقد سلف البيان بأنه من مقتضى التطور الالكتروني الذي شهدته الوظيفة العامة الأثر الواضح في مهام وواجبات الموظف العام وبمخالفتها تتحقق المخالفة التأديبية ذات الطابع الالكتروني، ولكن ما المقصود بالمخالفة التأديبية ذات الطابع الالكتروني؟.

تعرف المخالفة الالكترونية بأنها(كل فعل اجرامي أو متعمد أيا كانت صلته بالمعلوماتية، ينشأ عنه خسارة تلحق بالمجنى عليه، أو كسباً يحققه الفاعل) ، بينما ذهب خبراء المنظمة الأوربية للتعاون والتنمية الاقتصادية إلى تعريفها بأنها(كل سلوك غير مشروع أو منافٍ للاخلاق أو غير مسموح به يرتبط بالمعالجة الآلية للبيانات أو نقلها)، ويذهب الفقه الفرنسي إلى المساواة بين فكرة الغش المعلوماتي (Fraude Informatique) وجرائم الكومبيوتر (computer crimes) كونها(أفعال ممنوعة وليس المقصود بها وصفاً ولكنها تتعلق بمصطلح خاص بعلم الاجرام) ، هذا وتوجد العديد من التعريفات التي قيلت بصدد المخالفات الالكترونية تستند جُلها إلى وجهة معينة في التعريف، فمنها ما أستند إلى الفاعل فعرفها بأنها

(فعل غير مشروع يتطلب أتيانه توفر معرفة الفاعل بتقنية الحاسوب)، ومنهم من أستند إلى وسيلة ارتكاب المخالفة وهو الحاسوب فعرفها بأنها(فعل غير مشروع يستخدم الحاسوب كأداة في إرتكابها) ومنهم من أستند إلى موضوعها فعرفها بأنها(فعل غير مشروع يستهدف الوصول إلى المعلومات المخزونة في الحاسوب بغية نسخها أو تغييرها أو حذفها أو اتلافها أو جعلها غير صالحة للاستخدام أو المساس بها) وقد ذهب رأي في الفقه إلى محاولة الجمع بين التعاريف السابقة فعرف المخالفة الالكترونية بأنها(فعل ضار يستخدم الفاعل الذي يفترض أن لديه معرفة بتقنية الحاسوب نظاماً حاسوبياً أو شبكة حاسوبية للوصول إلى البيانات والبرامج أو تغييرها أو حذفها او تخريبها أو جعلها غير صالحة أو حيازتها أو توزيعها بصورة غير شرعية).

٢. **خصائص المخالفة التأديبية ذات الطابع الالكتروني:** تتصف المخالفات التأديبية الناتجة عن إستخدام التطور الالكتروني بالعديد من الخصائص أهمها ما يأتي:

أ. سرعة أرتكابها وتنفيذها: حيث لا تتطلب وقتاً طويلاً لأرتكابها وإنما قد تستغرق بضع لحظات على العكس من المخالفات التأديبية الأخرى غير الالكترونية.

ب. إمكانية ارتكابها عن بعد: تتصف المخالفات التأديبية ذات الطابع الالكتروني عدم تقيدها بمكان معين ومن ثم يستطيع الموظف إرتكاب المخالفة سواء أكان في محل عمله أو خارجه مادامت الفكرة في أداء الموظف لعمله تتم من خلال شبكة الانترنت التي تضمن مجموعة من الحاسبات المرتبطة مع بعضها البعض مما يثير صعوبات عدة في تحديد مكان إرتكابها.

ج. الهدوء وبعدها عن العنف: فلا تتطلب إستخدام العنف والقوة في إرتكابها أو إستخدام أدوات أو معدات معينة.

د. صعوبة إثباتها: كونها لا تترك آثار مادية في مجال إرتكابها على العكس من المخالفات التأديبية غير الالكترونية، كما تتطلب إتباع وسائل غير تقليدية في ضبط إدلتها من حيث إجراء التفتيش والضبط والمعاينة، مما يثير صعوبات جمة في اكتشاف المخالف وتحديده سيما وأن أغلب هذه المخالفات لا تكتشف حال ارتكابها.

٣. **صور المخالفات التأديبية ذات الطابع الالكتروني:** يتم انتهاك النظام الوظيفي الالكتروني بافعال يرتكبها الموظف وهي تختلف عن تلك التي تألفها الوظيفة العامة بشكلها التقليدي، وبصفة عامة يمكن ان نذكر أهم صور المخالفات (اتلاف البرامج والمعلومات والبيانات والملفات، وتعطيل الأجهزة والبرامج والمعلومات والبيانات، وانتحال الشخصية، والأحتيال والخداع، والتشهير والاساءة إلى السمعة، والإختراق).

ويُعد الإختراق للنظام الالكتروني من الصور الشائعة لتلك المخالفات والذي يعرف بأنه: قيام الموظف أو أكثر بالوصول إلى جهاز الحاسوب أو الشبكة الخاصة بالدائرة الحكومية أو غيرها من الدوائر من خلال الشبكة وذلك بإستخدام برامج متخصصة في فك الرموز والكلمات السرية وكسر الحواجز الأمنية واستكشاف مواطن الضعف في اجهزة الحاسوب أو شبكة الاتصال، وعادة تكون المخارج(information gat way) بوابات العبور للمعلومات الخاصة بالشبكة المحلية أو الخاصة بالدائرة الحكومية وهذه أسهل الطرق للوصول الى جميع الملفات والبرامج، ويعمد الموظف إلى ارتكاب مخالفة الأختراق لاسباب ودوافع عدة سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو الفضول ، ومن المؤكد أن مسألة الاختراق تعد أمراً عسيراً أمام تطور أنظمة الدفاع في الشبكات والاجهزة الالكترونية.

المسؤولية المدنية للموظف عن مخالفات النظام الوظيفي الالكتروني:

إذا كان القانون يُعرف المال العام بشكله المالوف باعتباره مالاً مادياً له قيمة مالية فيتوجب على الموظف المحافظة عليه وعدم الاضرار به أو إستخدامه لمصلحة شخصية، فإن الأمر يختلف فيما يخص الوثائق الالكترونية والبرامج المخزونة في الحاسوب، وبالمثل أيضاً فيما يخص افشاء الأسرار فمن المسلم به بأنه لا يجوز للموظف الافشاء بالأسرار الخاصة بالعمل الوظيفي وعدم الأحتفاظ بأصل أي وثيقة خاصة بالعمل إلا بموافقة الرئيس الاداري المعني فأن الأمر مختلف فيه فيما يخص الوثائق الالكترونية، فقد سلف القول بالقيمة المالية لمخرجات الحاسوب كونها تمثل قيمة اقتصادية قابلة للحيازة والنقل وتكون محلا للحقوق المالية وخضوعها للحماية القانونية المقررة للأموال العامة المنقولة العائد للجهات الحكومية ومن ثم يتوجب على الموظف الالتزام بالمحافظة عليها شانها في ذلك شان سائر الأموال العامة الأخرى ذات الصفة المادية، فيجب على الموظف عدم الاضرار بمخرجات النظام الوظيفي الالكتروني كالبرامج والمعلومات والبيانات وما في حكمها، فالمعلومات والبيانات والبرامج ومخرجات الحاسوب – وتشمل البيانات المدخلة والمخرجة والمخزنة– بانواعها تعد مالاً معلوماتياً الكترونياً، فالبرامج والمعلومات تعد نتاجاً فكرياً وذهنياً لمنتجها تخوله حق الاستعمال والاستغلال والتصرف، وهي أقرب إلى الانتاج الفكري لحق المؤلف، ومن تم لا تكون محلاً لجرائم الأموال اللهم إلا إذا وقعت على الاقراص المدمجة المكونة لها عندئذ تكون الحماية للاقراص وليس لمحتواها.

بيد أن جانب من الفقه يرى إن الشيء لا يفسر وفقاً لما أقره القانون وإنما وفقاً لمنطلقات العلوم التقنية والالكترونية، وذهب إلى إمكانية اعتبار القوى المحرزة من الأموال باعتبارها طاقة محركة وبرامج الحاسوب طاقة ذهنية اشبه بالطاقة المحركة، كما هو الحال في قانون العقوبات الأردني إذ نصت الفقرة(ثالثاً) من(م/٣٩٩) على أن (وتشمل لفظة (مال) القوى المحرزة)، وعلى ذلك يلتزم الموظف بالمحافظة على مخرجات الحاسوب من البيانات والمعلومات والبرامج المخزونة والمتداولة والمستخرجة منه، وعدم تعمد الاضرار بالنظام الالكتروني أو اتلاف المعلومات والبرامج والوثائق التي يتضمنها وهو ما ندعو الأخذ به في نظامنا القانوني العراقي.

المسؤولية الجزائية للموظف عن مخالفات النظام الوظيفي الالكتروني:

من المسلم به بأن القانون بمفاهيمه التقليدية يسعى إلى إضفاء الحماية القانونية على المال الذي له كيان مادي ملموس فلا يجوز الأعتداء عليه بالسرقة والاختلاس والاتلاف والضرر كما هو الحال بالنسبة للمخالفات التأديبية التي تنصب على الحاسوب أو ملحقاته وتوابعه واجزاءه المادية كالاقراص المدمجة والاشرطة الممغنطة ويعد ذلك مخالفة تستوجب المساءلة القانونية الجزائية والتأديبية لانطباق النصوص القانونية عليها، بيد أن الأمر مختلف فيما يخص مخرجات الحاسوب ذات الطبيعة المعنوية غير الملموسة لعدم انطباق وصف المال المادي عليها كما أن سرقتها، أو اختلاسها لا تفقد الشيء من حائزه ومن ثم تفقد الجريمة لأهم أركانها، إلا إذا جرمت بشكل صريح من خلال قانون يعنى بالجرائم الالكترونية.